ECONOMIE DE L'ENTREPRISE L5LA0317 (semestre 5)

Equipe pédagogique : Marianne RUBINSTEIN (cours et travaux dirigés)
Stéphanie LOTTIER, Jean-Yves SEPOT (travaux dirigés)
La coordination pédagogique est assurée par Marianne RUBINSTEIN

PLAN :

I. Les théories économiques de l'entreprise
1. L'entreprise dans la théorie néo-classique
2. L'entreprise comme combinaison de relations d'agence
3. L'entreprise comme mode de coordination hiérarchique
4. L'entreprise dans la théorie évolutionniste

II. Transformations du capitalisme et mutations de l'entreprise
1. Un nouveau capitalisme
2. Les transformations à l'échelle de l'entreprise
3. Investisseurs institutionnels et gouvernement d'entreprise
4. La responsabilité sociétale de l'entreprise

III. L'interaction entre entreprises : une analyse des structures de marché
1. La concurrence parfaite
2. Le monopole
3. L'oligopole
4. La concurrence monopolistique

Mode de contrôle des connaissances :
Le contrôle continu obligatoire exige non seulement d'être présent lors des devoirs sur table, mais d'assister à chaque séance (sauf justificatif d'absence) et de préparer le travail demandé. Les dates des DST seront précisées à l'avance (le dernier DST aura lieu le 16 décembre 2025 entre 17h30 à 19h30). La note globale semestrielle sera la moyenne des contrôles continus, pondérée à la hausse ou à la baisse par la participation et la présence aux TD (la participation consistant en particulier à préparer systématiquement les questions des dossiers de TD par écrit et à y répondre à l'oral en séance de TD). Il s'agit donc d'un **contrôle continu intégral**.
Pour les étudiants en contrôle terminal, un contrôle spécifique sera organisé le 16 décembre 2025 entre 17h30 à 19h30.

Dates des cours en 2025 : 16/9 ; 23/9 ; 30/9 ; 21/10 ; 4/11 ; 18/11 ; 25/11 + DST commun le 16/12
Dates des TD en 2025 : les 23/9 ; 30/9 ; 14/10 ; 21/10 ; 4/11 ; 18/11 ; 25/11 ; 2/12 ; 9/12 ; 16/12

TEXTES ET QUESTIONS POUR LA PREMIÈRE PARTIE DU COURS

A préparer pour la première séance de TD du 23/9/2025

1. **Choisir une entreprise du CAC 40** (s'informer au passage sur ce qu'est le CAC 40) **et en faire le « portrait » avec les informations suivantes** (en utilisant Wikipedia et autres sources sur Internet) :
   - rapide historique de l'entreprise (une demi-page)
   - métier(s) de l'entreprise : en quoi est-elle spécialisée ?
   - chiffre d'affaire
   - Résultat net
   - qui sont les actionnaires ?
   - dividende par action
   - effectifs
   - scandales et/ou controverses éventuels

Certains étudiants seront interrogés en TD pour faire le « portrait » de l'entreprise qu'ils auront choisie.

2. **Lire le texte 1 puis répondre aux questions suivantes :**
   a) Combien y a-t-il d'entreprises en France dans le secteur marchand non agricole et non financier en 2022 ?
   b) Parmi elles, quel est le pourcentage de micro-entreprises (à calculer) ? Que constatez-vous en comparant le pourcentage de micro-entreprises et le pourcentage de salariés qu'elles emploient (en équivalent temps plein) ?
   c) Quel pourcentage de salariés du secteur privé travaille en France dans les 331 grandes entreprises françaises ? Dans les 331 grandes entreprises + les 7200 ETI ?
   d) Quelle est la contribution des GE et des ETI (donc des 7531 plus grandes entreprises qui ne représentent même pas 1% - 0,15% - du total des entreprises à la VA, au chiffre d'affaire, et au chiffre d'affaire à l'export ?
   e) Les PME hors MIC (à définir) ont-elles un poids en termes d'emploi, de VA, de chiffre d'affaire, de chiffre d'affaire à l'export qui correspond à leur importance numérique dans l'économie ?

1) Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d'une part, occupent moins de 250 personnes, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;
2) Parmi elles, les microentreprises (MIC) occupent moins de 10 personnes, et ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros ;

3) les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME et qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros ;
4) les grandes entreprises (GE) sont des entreprises non classées dans les catégories précédentes.

3. <u>Lire le texte 2 puis répondre aux questions suivantes :</u>

a) Que recouvre l'expression « entreprise sans entrepreneurs » ?
b) Qu'ont mis en évidence les chercheurs Berle et Means en 1932 ?
c) Quels sont les avantages de la grande entreprise managériale ?

<u>A préparer pour les séances suivantes, aux dates communiquées par vos chargés de TD</u>

4. <u>Lire le texte 3 puis répondre aux questions suivantes :</u>

a) Qui sont les auteurs à l'origine de la théorie de l'agence ?
b) Quelles sont les deux conditions pour qu'apparaisse un problème d'agence ?
c) Pourquoi les dirigeants n'ont-ils pas nécessairement les mêmes intérêts que les actionnaires ?
d) Y-a-t-il un rapport entre la conception de la relation actionnaire-dirigeant dans la théorie de l'agence et les travaux de Berle et Means en 1932 ? Si oui, y-a-t-il néanmoins une différence fondamentale (question de réflexion, la réponse n'est pas explicitée dans le texte) ?

5. <u>Lire les textes 4 et 4bis puis répondre aux questions suivantes :</u>

a) Quel est le montant moyen des rémunérations des patrons du CAC 40 en 2023 ?
b) De combien a-t-il augmenté depuis 2022 et depuis 2019?
c) Les salaires des salariés des entreprises du CAC 40 augmentent-ils aussi vite que les rémunérations de leurs dirigeants ?
d) La France de ce point de vue est-elle un cas particulier ?
e) Comment la rémunération des dirigeants est-elle constituée ?

6. <u>Lire les textes 5, 5bis et 6 puis répondre aux questions suivantes :</u>

a) Quel était l'ordre de grandeur des écarts de rémunération dans les années 1960 ?
b) L'explosion des rémunérations des dirigeants a été très largement légitimée par la théorie de l'agence. Sur la base de quel(s) arguments(s) ?

a) Le lien entre rémunération des dirigeants et performance des entreprises est-il désormais remis en cause ?
b) Comment expliquer l'explosion des rémunérations à partir des années 1990-2000 ?
c) Cet écart de rémunération entre les dirigeants des grandes entreprises françaises et les salariés vous paraît-il dangereux, problématique, générateur d'inefficacités ? Que pourrait-on faire pour limiter ces rémunérations exorbitantes ?

7. <u>Lire le texte 7 puis répondre aux questions suivantes</u> (trouvé sur Internet déjà verrouillé, il n'a donc pas été possible de corriger les nombreuses fautes d'orthographe !)

a) Pourquoi l'antisélection conduit-elle à exclure du marché les voitures de bonne qualité ? Dans le cas du marché des voitures d'occasion, existe-t-il des solutions en France pour remédier partiellement à ce problème? (la réponse n'est pas dans le texte)
b) Comment les assureurs peuvent-ils conduire les assurés à révéler leur niveau de risque ?
c) Quel problème l'assurance santé obligatoire solutionne-t-il ?
d) Qu'est-ce que le rationnement du crédit ?
e) En quoi le système de bonus-malus des assurance permet-il de lutter contre le risque moral ? (question de réflexion, la réponse n'est pas dans le texte)

8. <u>Lire les textes 8 et 9 puis répondre aux questions suivantes :</u>

a) En quoi le contrat passé en 1919 entre Fisher Body et General Motors protégeait-il Fisher Body ?
b) En quoi le contrat passé en 1919 entre Fisher Body et General Motors protégeait-il General Motors ?
c) Que se passa-t-il à partir de 1926 ?
d) Qui eut un comportement opportuniste et comment ce comportement se matérialisa-t-il ? En quoi y eut-il « hold up » ?
e) Quel rôle joue cet exemple GM-FB dans la théorie des coûts de transaction ?

9. <u>Lire le texte 10 puis répondre aux questions suivantes :</u>

a) Pourquoi existe-t-il une coordination alternative au marché ?
b) Quel est l'objectif de la théorie des coûts de transaction ?
c) Définir le modèle shareholder.
d) Définir l'incomplétude des contrats.
e) En quoi l'intégration verticale peut-elle limiter les comportements opportunistes et en quoi peut-elle être insuffisante pour y parer ? (question de réflexion, la réponse n'est pas explicitée dans le texte).

f) Quelle est la dimension ignorée des théories contractuelles de la firme, que traite la théorie évolutionniste de la firme ?

10. <u>Lire le texte 12 puis répondre aux questions suivantes :</u>

a) Qu'est-ce que le rendement réel des actions ? Comment le calcule-t-on ?
b) Quel était l'objectif initial de la loi ERISA et pourquoi a-t-elle joué un rôle qualifié de paradoxal dans le texte ?
c) Comment justifier que l'entreprise soit gérée au bénéfice exclusif des actionnaires ? Que pensez-vous de cette justification ? Quels arguments pourriez-vous objecter à cette manière de voir ?
d) Qu'est-ce que le principe du pollueur-payeur ?
e) Donnez une définition de la RSE. Quelle est la conception de Milton Friedman à propos la RSE ? Qui est Milton Friedman (la réponse n'est pas dans le texte) ?
f) Qu'est-ce que le greenwashing ?

PANORAMA DE L'APPAREIL PRODUCTIF EN 2022

Une hausse du chiffre d'affaires de l'industrie dans un contexte d'inflation élevée

Insee Analyses • n° 101 • Décembre 2024



En 2022, l'appareil productif rassemble plus de 4,9 millions d'entreprises dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers. Deux tiers du chiffre d'affaires total est généré par un peu plus de 7500 grandes entreprises et ETI. Beaucoup plus nombreuses, les PME et microentreprises concentrent le dernier tiers et sont davantage représentées dans la sphère présentielle, au contact direct avec les marchés locaux et la population.

Dans un contexte d'inflation, le chiffre d'affaires augmente nettement en 2022, de 15,8 % en euros courants. Cette augmentation est particulièrement forte dans l'industrie (+21,8 %). Dans le même temps, la valeur ajoutée comptable des entreprises progresse fortement en euros courants (+7,5 %), mais moins rapidement que le chiffre d'affaires, en raison de l'envolée des consommations intermédiaires liées aux coûts de l'énergie et des autres intrants.

L'excédent brut d'exploitation progresse deux fois moins vite (+3,7 %) que la valeur ajoutée, ce qui entraîne une diminution du taux de marge, à 27,9 % en 2022, contre 28,6 % en 2021. Dans le contexte de la reprise post crise sanitaire, la progression des frais de personnel demeure soutenue en 2022 (+7,3 %). Le taux d'investissement diminue légèrement en 2022 (-0,3 point), malgré une hausse dans l'industrie (+2,3 points) et au sein des ETI (+1,2 point).

Enfin, la situation financière des PME se dégrade légèrement en 2022 par rapport à 2021.

Avertissement

Les bases de données structurelles d'entreprises font chaque année l'objet de révisions liées à l'adaptation des méthodes de collecte sur les données administratives et d'enquêtes. Ainsi, les indicateurs portant sur le millésime 2021 ont été révisés et ne sont donc pas comparables à ceux diffusés l'an dernier.

Le niveau et l'évolution de certains indicateurs mentionnés dans cette étude peuvent différer de ceux diffusés en comptabilité nationale, notamment sur le détail sectoriel ► **méthodes**.

En 2022, en France, les **secteurs marchands non agricoles et non financiers** rassemblent plus de 4,9 millions d'entreprises [Leveillé, Roineau, 2024] ► **figure 1**. Le tissu productif compte près de 4,8 millions d'unités légales (UL) dites indépendantes et environ 128 800 entreprises organisées en **groupes**. Ces entreprises sont composées de plusieurs sociétés (une ou plusieurs filiales dirigées par une tête de groupe) et regroupent en moyenne 3,5 unités légales par groupe. La répartition est cependant très concentrée : 62 % de ces entreprises organisées en groupe sont constituées de deux unités légales seulement, et 92 % n'ont pas plus de cinq unités légales dans leur périmètre. À l'inverse, 372 groupes intègrent au moins 50 unités légales.

Les grandes entreprises concentrent un tiers de la valeur ajoutée et de l'excédent brut d'exploitation

En 2022, le système productif apparaît toujours aussi concentré. Les 331 **grandes entreprises (GE)** génèrent à elles seules plus d'un tiers du **chiffre d'affaires (CA)**, un tiers de la **valeur ajoutée (VA)** et de l'**excédent brut d'exploitation (EBE)**. Elles emploient 28 % des salariés en France, et représentent 37 % de l'**investissement brut en actifs corporels**. Le chiffre d'affaires à l'export est généré à 59 % par les GE.

Les **entreprises de taille intermédiaire (ETI)** regroupent 7 200 entreprises, représentant 29 % du chiffre d'affaires et 26 % de la valeur ajoutée totale générée en 2022, et 25 % de l'emploi salarié. Elles ont une forte activité à l'international et contribuent à 29 % de l'ensemble des exportations du système productif. Elles concentrent également le quart des investissements.

Les **petites et moyennes entreprises (PME)**, au nombre de 172 600 en 2022, emploient 29 % des salariés en France, représentent 23 % de la valeur ajoutée et 21 % du chiffre d'affaires. Elles ont un poids un peu plus faible dans l'EBE et l'investissement (respectivement 19 % et 17 %). Leur poids dans les exportations (10 %) est nettement plus faible.

► 1. Chiffres clés caractérisant la structure de l'appareil productif français en 2022

Caractéristiques	Nombre d'entreprises	Nombre d'unités légales	Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires à l'export	Valeur ajoutée	Excédent brut d'exploitation	Investissement	Passif	Effectif salarié
	(en milliers)				(en milliards d'euros)				(en milliers d'ETP)
Ensemble	**4 911,6**	**5 237,8**	**5 012,5**	**998,1**	**1 394,9**	**395,3**	**282,0**	**10 530,9**	**15 575,2**
	(en milliers)					(en %)			
Catégorie d'entreprises									
Microentreprises (MIC)	4 731,5	4 800,8	13,0	2,0	18,8	22,6	21,3	12,3	17,4
PME (hors MIC)	172,6	330,4	21,3	10,2	23,4	18,8	16,7	13,4	29,4
ETI	7,2	76,7	28,5	28,5	25,6	25,4	25,3	28,5	25,2
Grandes entreprises	0,3	30,0	37,2	59,4	32,2	33,2	36,7	45,8	28,0
Secteur d'activité									
Industrie	301,1	353,4	30,5	61,0	23,2	21,8	27,0	29,9	21,2
Construction	564,6	618,2	7,7	1,0	8,7	6,4	5,4	6,0	10,3
Commerce	726,0	793,1	33,2	18,5	18,9	18,6	10,6	13,7	19,3
Transports et entreposage	187,8	199,9	5,7	8,7	8,5	12,0	11,4	5,9	8,2
Hébergement-restauration	288,9	314,7	2,4	0,2	3,6	2,4	4,4	2,3	6,6
Information-communication	198,0	210,8	4,9	4,0	7,9	7,8	6,8	7,5	5,8
Immobilier	279,3	298,9	1,9	0,1	3,5	6,8	16,0	8,4	1,6
Services aux entreprises	960,0	1 009,4	8,1	5,0	15,1	11,2	10,7	11,6	18,4
Services aux particuliers	488,8	497,1	1,1	0,3	1,9	1,9	2,0	1,1	2,2
Hors champ	917,3	942,3	4,4	1,2	8,7	11,1	5,8	13,6	6,4
Ensemble	**///**	**///**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

/// : absence de données due à la nature des choses.
ETP : équivalent temps plein ; PME : petite et moyenne entreprise ; ETI : entreprise de taille intermédiaire.
Lecture : En 2022, les 4 911 600 entreprises ont généré au total un chiffre d'affaires de 5 012,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires des microentreprises en représente 13,0 %.
Champ : France, entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers.
Source : Insee, Ésane 2022.

Enfin, les 4 731 500 **microentreprises (MIC)** constituent la très grande majorité (96 %) de l'ensemble des entreprises implantées en France en 2022, mais leur poids dans la valeur ajoutée et dans les effectifs salariés est beaucoup plus faible (respectivement 19 % et 17 %). Elles assurent toutefois des fonctions essentielles dans la vie économique locale (artisans, commerces de proximité, services à la personne, etc.) : 70 % des effectifs salariés des MIC travaillent dans des activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, des **activités présentielles**, contre 38 % pour l'ensemble des GE et ETI.

Les MIC et les PME ensemble assurent un tiers du chiffre d'affaires des secteurs marchands non agricoles et non financiers, mais la moitié de celui de la sphère présentielle.

L'économie nationale repose pour moitié sur le secteur des services

Les services génèrent près de la moitié de la valeur ajoutée et des effectifs salariés en France. Mais les services représentent seulement 29 % du chiffre d'affaires total, le poids des intrants dans la production étant beaucoup plus grand dans l'industrie et le commerce.

Avec près d'un million d'entreprises, le secteur des services aux entreprises regroupe 18 % des effectifs salariés et 8 % du chiffre d'affaires des secteurs marchands non agricoles et non financiers. En ajoutant le transport et entreposage et l'information-communication, ces trois secteurs représentent à eux seuls les deux tiers du chiffre d'affaires généré par l'ensemble des services.

Les GE et les ETI tiennent une place un peu moins grande dans les services, puisqu'elles ne génèrent que 55 % du chiffre d'affaires total de ce secteur, alors qu'elles génèrent 66 % du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'appareil productif. Le transport et entreposage et l'information-communication font exception, avec une activité davantage générée par des GE et des ETI : celles-ci représentent 78 % du chiffre d'affaires du transport et entreposage, et 75 % du secteur de l'information-communication.

C'est l'inverse dans les services davantage en contact direct avec la population locale, comme l'hébergement-restauration, les services aux particuliers, et l'immobilier. Dans ces secteurs, le chiffre d'affaires est majoritairement assuré par des microentreprises et des PME, à 74 % dans l'hébergement-restauration, 58 % dans les services aux particuliers, et 55 % dans l'immobilier. Ces secteurs contribuent également très peu aux exportations : à eux trois, ils cumulent seulement 0,6 % du chiffre d'affaires total à l'export.

L'industrie et le commerce contribuent majoritairement aux exportations

6 % seulement des entreprises ont une activité principale industrielle, mais elles emploient 21 % des salariés et génèrent 30 % du chiffre d'affaires. Le secteur industriel est également de loin le premier exportateur (61 % du chiffre d'affaires total à l'export), et le premier investisseur (27 % du total des investissements en actifs corporels). Le chiffre d'affaires du secteur est généré à 85 % par des GE et des ETI. Au sein de l'industrie, les secteurs qui exportent le plus sont les matériels de transport (27 % des exportations industrielles), la production de gaz et d'électricité (16 %), ainsi que l'industrie chimique et l'agro-alimentaire (10 % chacun).

Le secteur du commerce contribue également fortement dans l'appareil productif français. Un tiers du chiffre d'affaires total est généré par des entreprises de ce secteur, qui emploient 19 % des effectifs salariés. C'est le deuxième secteur pour le chiffre d'affaires à l'export (19 % du total), bien que sa contribution soit trois fois plus faible que celle de l'industrie.

Le secteur de la construction, qui rassemble près de deux fois plus d'entreprises que l'industrie, génère nettement moins d'activité (8 % du chiffre d'affaires). Les entreprises de

TEXTE 2 : Extrait de « L'économie pour toutes »
de Jézabel Couppey-Soubeyran et Marianne Rubinstein,
La découverte, 2017, pp.55-57

4

Mon entreprise est-elle sous emprise ?

Si vous travaillez en entreprise, avez-vous une vision claire de ce qui s'y passe, de la manière dont elle fonctionne, de qui exerce le pouvoir et dans l'intérêt de qui ? Cela peut sembler bizarre, mais pendant longtemps les économistes n'en avaient, eux, qu'une vague idée. Leur vision de l'entreprise se réduisait à une boîte noire, dans laquelle entraient du capital et du travail, appelés *inputs*, et d'où sortait une certaine quantité de production, appelée *output* – dans le but de faire le maximum de profit. Avouez que ce n'est guère éclairant sur ce qui s'y passe ! Mais, heureusement, les économistes ont fini par comprendre l'intérêt d'ouvrir la boîte et d'élaborer une vision plus pertinente de l'entreprise qui, en ce début de XXIe siècle, semble ne pas avoir échappé à une certaine emprise. Laquelle ? Avant d'y répondre, laissez-nous vous poser une dernière question : avez-vous le sentiment que votre entreprise fait plus de cas de ses salariés ou de ses actionnaires ?

De la micro- à la grande entreprise

Même si ce n'est pas le seul critère, il est probable que votre réponse dépende de la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez – si c'est une micro-entreprise, la question peut même n'avoir aucun sens. Or, en France, sur plus de 3 millions d'entreprises, 95 % sont des micro-entreprises, employant moins de dix personnes et souvent une seule, le micro-entrepreneur lui-même. À l'autre bout du prisme, 200 grandes entreprises (de plus de 5 000 salariés) et 4 500 entreprises de taille intermédiaire (aux effectifs compris entre 250 et 5 000 personnes) emploient plus de la moitié des salariés du secteur privé, hors secteurs financier et agricole. La notion d'entreprise recouvre donc des réalités très diverses : qu'y a-t-il de commun entre une micro-entreprise, conduite par l'entrepreneur qui l'a créée, secondé ou non par quelques personnes, et une entreprise de milliers de salariés ? À vrai dire, pas grand-chose, voire quasiment rien quand la grande entreprise n'est pas ou plus dirigée par son créateur, mais par des dirigeants salariés, dont le profil ressemble davantage à celui de gestionnaires ou de financiers qu'à celui d'entrepreneurs innovants (tels que les imaginait l'économiste autrichien Joseph Schumpeter) ou qui se distingueraient par leur capacité à prendre des risques (selon la conception d'un autre économiste, l'Américain Franck Knight).

Pourtant, cette « entreprise sans entrepreneur » a dominé le XXe siècle et continue de structurer le capitalisme mondial. C'est qu'elle présente plusieurs avantages, dont celui de pouvoir rassembler des montants colossaux de capitaux – bien au-delà de la richesse d'une personne ou d'une famille – et ainsi de créer d'énormes groupes, de taille à générer des économies d'échelle et à affronter la concurrence

internationale ; ou celui de pouvoir embaucher les meilleurs cadres dirigeants et de rassembler ainsi des compétences variées ; ou celui, enfin, de permettre aux actionnaires, plutôt que d'investir dans une seule et même entreprise, de diversifier leur portefeuille – la gestion de portefeuille visant à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier (reste ensuite à trouver les bons paniers, mais c'est une autre affaire).

Sans doute grâce à tous ces avantages, la grande entreprise managériale s'est largement développée au cours du XXe siècle. Dès les années 1930, elle représentait 44 % des deux cents plus grandes entreprises américaines non financières, selon une célèbre étude des chercheurs Berle et Means publiée en 1932. Celle-ci pointait également la dissociation de la propriété du capital (entre les mains des actionnaires) et du contrôle (exercé par les dirigeants salariés). Une caractéristique que nos deux chercheurs ne considéraient pas tant comme un problème que comme une opportunité pour les dirigeants de gérer l'entreprise dans l'intérêt de l'ensemble des groupes concernés par son activité (ce que l'on appellera plus tard les « parties prenantes »). Une vision bien différente de celle qui émerge à la fin des années 1970 : désormais, il faudra tout mettre en œuvre pour que l'intérêt des dirigeants salariés s'aligne sur celui des actionnaires. La révolution actionnariale vient de commencer.

~~*Les « zinzins », ou le retour des actionnaires*~~

~~Pour comprendre la grande entreprise d'aujourd'hui, il faut donc revenir quarante ans en arrière,~~

TEXTE 3

Relation d'agence

(http://nathaliegardes.canalblog.com/archives/2013/02/25/26506525.html)

Sur le blog : Nathalie Gardes (http://nathaliegardes.canalblog.com/)

M. Jensen et W. Meckling (1976)définissent une relation d'agence comme un contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engage une autre personne (l'agent) pour accomplir quelques services en leur nom, impliquant la délégation d'une partie de l'autorité de prise de décision à l'agent. De part sa nature, la relation d'agence pose problème dans la mesure où les intérêts personnels du principal et de l'agent sont divergents.

La théorie de l'agence repose sur deux hypothèses comportementales. La première suppose que les individus cherchent à maximiser leur utilité, la deuxième postule que les individus sont susceptibles de tirer profit de l'incomplétude des contrats (G. Charreaux, A. Couret, P. Joffre et alii, 1987).

Divergence d'intérêt

Selon la théorie de l'agence, les dirigeants sont les agents des actionnaires au sein de l'entreprise et ont vocation à gérer l'entreprise dans le sens de l'intérêt des actionnaires (M. Jensen et W. Meckling, 1976). Or, dirigeants et actionnaires possèdent des fonctions d'utilité différentes et agissent de façon à maximiser leur utilité respective. Selon M. Jensen et W. Meckling, le dirigeant a tendance à s'approprier une partie des ressources de la firme sous forme de privilèges pour sa propre consommation (dépenses discrétionnaires). Les développements ultérieurs ont mis en évidence la volonté des dirigeants de renforcer leur position à la tête de l'entreprise. Ils peuvent ainsi préférer la croissance du chiffre d'affaires à celle du profit, employer plus de personnel que nécessaire (…). Leur but est de servir l'intérêt social de l'entreprise avant de satisfaire les intérêts des actionnaires (distribution de dividendes ou revalorisation des titres) ou des salariés. En substance, l'aspiration du dirigeant consiste à maximiser sa rémunération et à minimiser son effort.

Cette divergence d'intérêt est accentuée par la différence des risques encourus. L'actionnaire peut perdre ses apports. Le dirigeant encours le risque de perdre son emploi et sa valeur sur le marché du travail (E. Fama, 1980).

Ainsi, les efforts déployés par les dirigeants en faveur de l'entreprise, s'ils sont bénéfiques aux actionnaires, comportent pour eux une certaine désutilité. Les dirigeants qui ont la majeure partie de leur patrimoine (capital humain) investie dans leur société, sont beaucoup plus sensibles à la variabilité des résultats de la société que ne le sont les actionnaires qui peuvent facilement diversifier leur portefeuille. Les dirigeants encourent ainsi un risque plus important que les actionnaires. Il est donc de leur intérêt d'entreprendre des investissements moins risqués et plus rentables à court terme que ce qui serait souhaitable du point de vue de l'actionnaire.

Asymétrie dans la distribution de l'information, le problème de l'opportunisme

L'asymétrie dans la distribution de l'information associée à une divergence des intérêts donnent naissance au problème d'agence. En effet, s'il n'existe pas de divergence dans les préférences des acteurs, l'asymétrie informationnelle ne va pas poser de problèmes dans la mesure où l'agent choisira son action en accord avec le principal. De la même façon, en l'absence de problème d'asymétrie informationnelle, les éventuels conflits d'intérêt seront aisément surmontés dans la mesure où le principal détectera immédiatement tout comportement opportuniste de la part de l'agent. Or, la relation d'agence n'existe que parce que le principal estime l'agent mieux placé que lui pour gérer son bien. Il lui reconnaît des capacités et un savoir particuliers. L'asymétrie d'information est donc à l'origine de la relation contractuelle (P.Y. Gomez, 1996).

Les problèmes d'agence sont liés à la fois à l'incertitude, à l'imparfaite observabilité des efforts de l'agent ainsi qu'aux coûts d'établissement et d'exécution des contrats. La complexité du travail managérial ne pouvant faire l'objet d'une spécification précise, l'actionnaire s'expose, par conséquent, à l'opportunisme du dirigeant. Ainsi, plus l'environnement sera incertain, l'information asymétrique et la mesure de l'effort individuel problématique, plus sera élevé le risque de négligences préjudiciables aux intérêts des actionnaires.

Les relations d'agence laissent donc entrevoir à nouveaux les problèmes de risque moral, de sélection adverse et

d'opportunisme. En effet, les dirigeants qui ont la charge de la gestion de l'entreprise disposent d'une information privilégiée sur son fonctionnement. En outre, l'actionnaire ne dispose pas toujours des compétences nécessaires lui permettant de savoir si une transaction sert ses propres intérêts ou ceux des dirigeants. Il est alors possible au gestionnaire d'adopter un comportement opportuniste en manipulant l'information dont il a la gestion, ne communiquant que ce qui sert son intérêt. L'opportunisme du gestionnaire peut le conduire à détourner pour son profit personnel diminuant d'autant le profit résiduel du propriétaire. Le principal devra donc mettre en place un système d'incitation et des mécanismes de contrôle s'il désire limiter les pertes occasionnées par une divergence d'intérêts (M. Jensen et W. Meckling, 1976 ; E. Fama, 1980). La mise en place de techniques de contrôle et systèmes d'incitation pour assurer le bon déroulement des contrats va engendrer des coûts d'agence. Ceux-ci peuvent être compris comme des coûts d'organisation et représentent le symétrique des coûts de transaction.

---

[1] **M. JENSEN ET W. MECKLING** *« Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure »* Journal of Financial Economic, 1976, pp. 305-360.

[2] **G. CHARREAUX A. COURET P. JOFFRE ET ALII** *« De nouvelles théories pour gérer l'entreprise »* Paris, Economica, 1987.

[3] **E.FAMA** *« Agency problems and the theory of the firm »* Journal of Political Economy, 1980, n°88, pp. 288-307.

[4] **P.Y. GOMEZ** *« Le gouvernement de l'entreprise »* Paris, Interéditions, 1996, 271 pages.

[5] **M. JENSEN ET W. MECKLING** *« Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure »* Journal of Financial Economic, 1976, pp. 305-360.

Documents sauvegardés

© 2025 Libération. Tous droits réservés. Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.

news·20250430·LIF·06y4imk7f4fd57bt37rmbbh5uye

Nom de la source
Libération (site web)
Type de source
Presse • Presse Web
Périodicité
En continu
Couverture géographique
Nationale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Mercredi 30 avril 2025

Libération (site web) • 650 mots

TEXTE 4

Les écarts de rémunération entre PDG et salariés ne cessent de se creuser

Anne-Sophie Lechevallier

Alors que les patrons ont vu leur rémunération croître de 50 % en cinq ans, une étude d'Oxfam portant sur 1984 entreprises dans 35 pays montre que les salariés n'ont gagné que 0,9 %.

Dans une heure, les dirigeants de centaines de grandes entreprises dans le monde auront amassé autant d'argent que ce que les salariés auront gagné dans… une année. Ce fossé ne cesse de se creuser, la rémunération des PDG ayant augmenté de 50 % depuis 2019, soit 56 fois plus que les salaires des employés. Dans une analyse publiée à l'occasion du 1er Mai, journée internationale des travailleurs, l'ONG Oxfam a croisé les données de 1984 entreprises de 35 pays (hors Chine, dont un échantillon de 18 groupes en France), où la rémunération du PDG a excédé 1 million de dollars l'an dernier (en incluant primes et stock-options), selon les informations de la base S & P Capital IQ, avec les statistiques sur la moyenne des salaires réels dans ces pays à la même période fournies par l'Organisation internationale du travail.

«Ce phénomène est systémique»

La rémunération médiane des PDG au niveau mondial a ainsi atteint 4,3 millions de dollars (3,8 millions d'euros) en 2024, quand, en 2019, elle était de 2,9 millions de dollars (corrigés de l'inflation). Cette hausse, souligne Oxfam, *«dépasse largement l'augmentation des salaires moyens réels des employés qui a été d'à peine 0,9 % durant la même période dans les pays où les données relatives aux rémunérations des PDG sont disponibles.»* Une fracture dénoncée par Amitabh Behar, le directeur général d'Oxfam International dans un communiqué : *«Année après année, nous assistons au même spectacle grotesque : la rémunération des PDG explose tandis que le salaire des employé·es stagne quasiment. Il ne s'agit pas d'une anomalie, ce phénomène est systémique.»*

Les inégalités salariales entre hommes et femmes sont par ailleurs persistantes. Toujours sur ce même échantillon mondial, non seulement les femmes sont rares à diriger ces grandes entreprises – elles ne représentent que 5,7 % des PDG –, mais les salariées de ces pays sont payées en moyenne 16,7 % de moins que leurs collègues masculins en 2023.

Une différence de rémunération de 1 à 94 entre salariés et dirigeants du CAC 40



La rémunération médiane des PDG au niveau mondial a ainsi atteint 4,3 millions de dollars (3,8 millions d'euros) en 2024, quand, en 2019, elle était de 2,9 millions de dollars (corrigés de l'inflation).
. *DNY59*

La France n'échappe pas à ces écarts grandissants. Il y a deux ans, Oxfam constatait déjà que sur 100 grandes entreprises françaises, les rémunérations des dirigeants étaient en moyenne 97 fois supérieures à celles de leurs salariés. Dans son étude annuelle sur le même sujet publiée en novembre, le cabinet Proxinvest a calculé que la différence entre les émoluments moyens des salariés des groupes du CAC 40 et ceux de leurs dirigeants n'avait quasiment jamais été aussi marquée qu'en 2023 (hormis en 2021). Ce «ratio

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l'utilisateur désigné par Bibliothèque-de-Sorbonne-Université et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

d‘équité» a atteint 94, alors qu’il était de 74 en 2014. Sans que les actionnaires n’y trouvent grand-chose à redire.

Alors que la saison des assemblées générales (AG) bat son plein, celles pendant lesquelles les rémunérations toujours plus astronomiques des patrons sont contestées ne sont pas si fréquentes. Le 14 avril, les actionnaires de Stellantis étaient, par exemple, amenés à se prononcer sur le rapport du comité de rémunération qui leur a été soumis lors de l’AG du constructeur automobile en difficulté à Amsterdam. Ce texte contenait notamment la rémunération de Carlos Tavares, son ancien directeur général, au titre de 2024 (23,1 millions d‘euros), son bonus (10 millions) et son indemnité de départ (2 millions). Seulement un tiers d‘entre eux ont voté contre.

Cet article est paru dans Libération (site web)

https://www.liberation.fr/economie/les-ecarts-de-remuneration-entre-pdg-et-salaries-ne-cessent-de-se-creuser-20250501_6Y4IMK7F4FD57BT37RMBBH5UYE/

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Bibliothèque-de-Sorbonne-Université et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

Documents sauvegardés

L'EXPRESS

© 2024 L'Express. Tous droits réservés. Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.

news·20241112·EWL·xkvsdsdgynfo7pddpiflrwmtta

Nom de la source
L'Express (site web)
Type de source
Presse • Presse Web
Périodicité
En continu
Couverture géographique
Nationale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Mardi 12 novembre 2024

L'Express (site web) • 552 mots

TEXTE 4bis

CAC 40 : ce que les grands patrons ont gagné en 2023

D'après un rapport publié par le cabinet Proxinvest, les dirigeants des entreprises du CAC 40 ont, en moyenne, gagné 7,1 millions d'euros en 2023.

Un nouveau cap est franchi. Selon un rapport publié, ce mardi 12 novembre, par l'agence de conseil Proxinvest, la rémunération moyenne des grands patrons du CAC 40 a dépassé les 7 millions d'euros en 2023, s'établissant à 7,115 millions, soit 6 % de plus qu'en 2022. Une rémunération qui ressort en hausse de 37 % en comparaison à l'année 2019, année jugée comme plus représentative que 2021 et 2020, où la pandémie de Covid-19 avait poussé certains dirigeants à renoncer à une partie de leurs revenus. Selon *Les Echos* , cela représenterait près de 95 fois la rémunération de leurs salariés ou l'équivalent de 304 SMIC (en base de 39 heures).

Même constat du côté SBF 120, l'indice élargi qui regroupe les 120 plus grosses entreprises cotées à Paris y compris celle du CAC 40. Ici aussi, la rémunération moyenne des présidents exécutifs est en hausse, atteignant 4,3 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2022 et de 17 % au regard de 2019.

Bernard Charlès en tête du classement

La rémunération fixe moyenne des dirigeants a atteint des records historiques au sein du CAC 40 comme du SBF 120, indique le cabinet, tandis que le montant moyen des bonus annuels est en petite baisse comparé aux niveaux records de 2022. En haut du podium des dirigeants les mieux payés en 2023 : Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, avec 46,8 millions d'euros. Ilham Kadri de Solvay occupe la deuxième place avec 23 millions d'euros, tandis que Carlos Tavares de Stellantis monte sur la dernière marche avec une rémunération totale de 17,8 millions d'euros selon Proxinvest.

À travers ce classement, le rapport valorise "l'ensemble des formes de rémunération des dirigeants attribuées au titre de l'exercice 2023", du salaire fixe des dirigeants aux bonus annuels, mais en comptant aussi "des formes indirectes de rémunération" comme l'attribution d'actions qui représente une importante part des revenus, précise Proxinvest. Les chiffres peuvent ainsi différer des données communiquées par les entreprises.

Une baisse étonnante en 2022

L'année passée, le schéma était différent. En 2022, les dirigeants de l'indice vedette de la Bourse de Paris avaient gagné 6,7 millions d'euros en moyenne, tandis que ceux du SBF 120 en avaient gagné 4,2 millions, selon le rapport publié par Proxinvest en novembre 2023. Des rémunérations en baisse de 15 % pour le CAC 40 et de 12 % pour le second, au regard des chiffres de l'année 2021.

Mais cette baisse était "illusoire", avait prévenu Jehanne Leroy, directrice de la recherche ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Proxinvest lors d'une visioconférence avec des médias. En cause : l'année 2021, qui avait été marquée par "un effet Carlos Tavares", du nom du directeur général du groupe automobile franco-italo-américain Stellantis. Celui-ci avait obtenu une rémunération record, plus de 66,7 millions d'euros selon Proxinvest (19,15 millions selon l'entreprise), du fait d'éléments exceptionnels, contre 19,6 millions d'euros en 2022. En revanche, un élément du rapport de l'an passé était similaire à celui de 2024 : la première place au classement de Bernard Charlès.

Note(s) :

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l'utilisateur désigné par Bibliothèque-de-Sorbonne-Université et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

Texte 5 du 10 juillet 2020

In ***Les Echos***, 10 juillet 2020

DANS LA **PRESSE ÉTRANGÈRE**

Quand les salaires des PDG américains dérapent

The Economist

● « *Comment expliquer que les salaires des patrons aux Etats-Unis soient hors de contrôle ?* » se demande « The Economist ». L'hebdomadaire reprend une citation de Warren Buffett. « *Trop souvent*, disait en 2006 "l'oracle d'Omaha", *la rémunération des chefs d'entreprise aux Etats-Unis n'a rien à voir avec leur performance. Des dés pipés contre les investisseurs.* » Payer pour la performance a été, au cours des dernières décennies, le dogme du capitalisme américain, avec l'idée qu'elle permettait de valoriser les rendements pour les actionnaires et qu'il fallait payer pour recruter les meilleurs dans un monde ultra-compétitif. Une logique remise en cause par « The Economist », car la corrélation entre performance et rémunération n'est pas établie. L'examen des revenus des PDG des 350 plus grandes entreprises américaines, par un institut de Washington, Economic Policy Institute, par rapport à l'évolution de l'indice S & P 500 sur quarante et un ans, tend à démontrer que ces revenus, y compris ceux tirés de la cession d'actions, ont augmenté treize fois plus rapidement que Wall Street, donc plus, proportionnellement, que les gains des actionnaires. Même quand l'entreprise est performante, poursuit « The Economist », le salaire des dirigeants n'est pas forcément corrélé, comme le montre une autre étude menée entre 2007 et 2016 auprès de 400 grandes entreprises. Celle-ci affirme que certains patrons « mal payés » réussissent mieux que d'autres, mieux rémunérés. L'une des critiques des super salaires des patrons est d'affirmer que la chance est mieux récompensée que la bonne gouvernance. L'explosion des salaires des patrons inquiète néanmoins les petits actionnaires, mais aussi les fonds d'investissement et les investisseurs institutionnels. — ***K. H.***

Texte 5bis du 5 mai 2023

Rémunérations des grands patrons, les raisons d'une explosion



La consanguinité des conseils d'administration et des conseils de surveillance, l'un des facteurs qui entretient les salaires des dirigeants à la hausse. (Crédits : DR)

Frédéric Fréry

ANALYSE. La réglementation imposant la publication des rémunérations des dirigeants a notamment entraîné leur inflation car ces chiffres sont devenus une mesure de leur valeur. Par Frédéric Fréry, ESCP Business School

Comme chaque printemps, avec la publication des documents de référence des entreprises cotées, la rémunération des grands **patrons** suscite des réactions indignées. Cette année, un **rapport de l'association Oxfam** a souligné qu'entre 2011 et 2021, les P-DG des grandes entreprises françaises ont augmenté leur **rémunération** de 66 % en moyenne, alors que celle des salariés a grimpé de 21 % seulement. Même tendance haussière aux États-Unis : les 100 principaux **dirigeants** américains ont vu leur rémunération **progresser de 1 460 % entre 1978 et 2021** pour s'établir à environ 20 millions d'euros par personne en moyenne, les mieux payés en 2022 étant David Zaslav, le patron de Warner Bros. Discovery (246 millions de dollars) et Fabrizio Freda, celui d'Estée Lauder (66 millions).

Un nom a retenu en particulier l'attention de la presse française : celui de Carlos Tavares, le directeur général du groupe automobile Stellantis, qui devrait toucher 23,5 millions d'euros de rémunération totale en 2022, dont une part fixe de 14,9 millions d'euros. Il a ainsi touché chaque jour de l'année le salaire moyen annuel d'un salarié du groupe, soit 64 328 euros.

En déplacement dans le Doubs le jeudi 27 avril, le président de la République Emmanuel Macron s'est dit **« choqué »** par ce chiffre, mais il a souligné : « Vous ne pouvez pas vous substituer aux actionnaires, ce n'est pas l'État qui peut (limiter la rémunération des dirigeants) ». Si des projets de loi visant à encadrer l'écart des rémunérations au sein des entreprises existent en effet, ils achoppent sur des techniques de contournement faciles à mettre en place : il suffit pour les entreprises de délocaliser leur siège dans un pays qui n'impose pas de limites de **salaires**, ou

IDÉES

Rémunérations des grands patrons, les raisons d'une explosion

encore plus simplement de couper l'entreprise en deux (le siège devenant une société spécifique, le reste une autre).

Le cas de Carlos Tavares apparaît d'autant plus polémique que, sous le mandat du président François Hollande, une loi a été adoptée pour que la rémunération patronale soit soumise à l'approbation des actionnaires. De fait, en avril 2023, les actionnaires de Stellantis ont bien validé la rémunération de Carlos Tavares **à près de 80 %**, mais ce vote a eu lieu au siège, situé aux Pays-Bas, et il n'a qu'une fonction consultative. Au passage, les actionnaires ont également validé les plus de 51 millions d'euros de rémunération de l'Américain Mike Manley, ancien directeur général de Fiat-Chrysler, notamment pour sa contribution à la fusion avec PSA.

Une décorrélation de la performance

Pour justifier ces montants, Wan Ling Martello, une ancienne dirigeante de Nestlé qui préside le comité des rémunérations au sein du conseil d'administration de Stellantis a souligné :

> « Le besoin stratégique de retenir et attirer des dirigeants de classe mondiale, dans un contexte de compétition internationale ».

Pourtant, la question de savoir s'il faut récompenser financièrement la réussite, même si elle est largement débattue en psychologie depuis les travaux **fondateurs du chercheur américain Edward Deci**, n'est pas ce qui est principalement en jeu ici. Ce qui choque, c'est le niveau de cette récompense. Aux États-Unis, les dirigeants ont en moyenne gagné 254 fois plus que leurs salariés en 2021, contre 238 fois en 2020. Un niveau proche de celui observé en France selon Oxfam. Cependant, si le niveau absolu de cet écart peut légitimement choquer, c'est surtout son évolution au cours des dernières décennies qui constitue le phénomène le plus surprenant.

En effet, cet écart n'était que de **1 à 20 aux États-Unis en 1965**. C'était d'ailleurs l'écart maximal de rémunération que recommandait au début du XXe siècle le célèbre banquier J.P. Morgan, peu réputé pour son militantisme égalitaire, ou celui évoqué en avril 2023 par le **député socialiste Boris Vallaud** en réponse aux propos du président de la République. Pour sa part, le rapport d'Oxfam parle plutôt de limiter le salaire des dirigeants à 20 fois le salaire médian - et non minimal - de l'entreprise.

Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut expliquer l'inflation des rémunérations des dirigeants des grandes entreprises ? Ce n'est certainement pas un accroissement proportionnel du talent et des responsabilités des grands patrons : quel que soit l'indicateur choisi, rien n'indique que la performance des dirigeants (et des entreprises qu'ils dirigent) a été multipliée par 20 depuis les années 1960.

Consanguinité des conseils d'administration

En fait, l'explosion de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées s'explique par la conjonction de deux effets pervers. Le premier de ces effets est la consanguinité des conseils d'administration et des conseils de surveillance, connue en France sous le doux nom de « barbichette », en référence à la comptine « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », qui devient : « tu es membre de mon conseil, tu votes ma rémunération, je suis membre de ton conseil, je vote ta rémunération ».

Pour légitimer la rémunération des dirigeants, certains affirment qu'il existerait un « marché » des talents, et que les rémunérations, quelque exubérantes qu'elles soient, correspondraient au « prix de marché » des compétences. Or, si un tel marché existe pour les dirigeants des grands groupes, ce n'est certainement pas un marché libre et le prix n'y est certainement pas une mesure objective de la valeur. En effet, les conseils d'administration des groupes cotés sont souvent composés d'individus qui sont eux-mêmes dirigeants, et qui siègent souvent dans plusieurs autres conseils.

Il existe donc une forme de connivence plus ou moins affichée entre les dirigeants et ceux qui évaluent leur action et décident de leur rémunération. Cette situation n'est d'ailleurs pas spécifique au capitalisme français (même si les collusions entre anciens des mêmes grandes écoles et des mêmes grands corps ont tendance à la renforcer), puisqu'on la retrouve par exemple aux États-Unis.

On peut ainsi expliquer le niveau de rémunération des grands patrons par le fait qu'ils se l'attribuent eux-mêmes, au travers de leurs administrateurs, avec lesquels ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes réseaux. Cependant, si ce phénomène peut permettre de comprendre le montant des rémunérations, il n'explique pas leur multiplication depuis les années 1960. En effet, l'endogamie des instances de pouvoir est vieille comme le monde, et rien n'indique qu'elle soit pire aujourd'hui qu'elle ne l'était hier.

« Lake Wobegon effect »

Pour expliquer l'explosion de la rémunération des dirigeants, il faut donc invoquer un deuxième effet pervers, bien plus redoutable, car largement contre-intuitif. C'est à partir des années 1990 que la réglementation a peu à peu imposé

IDÉES

Rémunérations des grands patrons, les raisons d'une explosion

une révélation des niveaux de rémunération des dirigeants des entreprises cotées. Aux États-Unis, cela a pris la forme d'une nouvelle règle édictée par la Securities and Exchange Commission (SEC) en 1992. En France, c'est la loi NRE du 15 mai 2001, revue par la loi de Sécurité financière du 1er août 2003 qui a fixé ce cadre.

Dans les deux cas, l'objectif était le même : mieux informer les actionnaires sur les rémunérations des dirigeants, avec l'hypothèse sous-jacente que si ces rémunérations devenaient publiques, elles resteraient contenues. Or, paradoxalement, c'est exactement l'inverse qui s'est produit : c'est la publication des rémunérations qui a provoqué leur inflation.

En effet, dès lors que la rémunération est publique, elle devient une mesure de la valeur des dirigeants et donc un enjeu. Tant qu'elle était secrète, elle ne permettait pas de comparer les individus et restait donc une question purement privée. Devenue publique, elle s'impose comme l'étalon de leur talent. Lorsqu'une société cotée nomme un nouveau dirigeant et qu'elle décide de le payer moins que son prédécesseur, tout le monde le sait, et on va en déduire qu'il n'est pas aussi capable que celui qu'il remplace. De même, si le dirigeant d'une entreprise est moins payé que la moyenne de son industrie, tout le monde le sait, et on va en déduire qu'il n'est pas parmi les plus talentueux.

C'est parce que les rémunérations sont publiques que tous les dirigeants cherchent à gagner plus que la moyenne et que tous les conseils d'administration ne cessent de mieux les payer. En effet, un administrateur qui douterait publiquement de la compétence du dirigeant provoquerait un effondrement du prix de l'action.

Réciproquement, pour influencer positivement la valeur actionnariale, un conseil d'administration a intérêt à donner tous les signes les plus patents, les plus mesurables et les plus visibles de l'extrême confiance qu'il a dans le talent exceptionnel du dirigeant : c'est ce qu'il fait en décidant de l'augmenter. Par conséquent, une fois publique, la rémunération des dirigeants devient instrumentalisée comme à la fois un outil de mesure et un mécanisme d'influence.

Le phénomène d'instrumentalisation de la moyenne est connu aux États-Unis sous le nom de « Lake Wobegon effect », du nom de la ville fictive de Lake Wobegon, où comme le veut la légende « toutes les femmes sont fortes, tous les hommes sont beaux et tous les enfants sont au-dessus de la moyenne ». S'il est impossible que tout le monde soit meilleur que la moyenne, le fait que chacun cherche à l'être provoque son inflation.

Une solution simple pour une anomalie récente

Que retenir de tout cela ? Au regard de l'histoire, l'explosion des rémunérations des patrons des grandes entreprises reste une anomalie, et c'est une anomalie récente (l'économiste français Thomas Piketty condamne à ce propos un « extrémisme méritocratique »). D'un point de vue managérial, les niveaux actuels de rémunération ne se justifient pas, car pendant longtemps les entreprises ont été très bien dirigées sans que leurs patrons ne soient aussi grassement payés.

De plus, de tels écarts de rémunération provoquent un profond sentiment d'iniquité, au risque d'une démotivation générale, bien plus préjudiciable à la performance des entreprises qu'une très hypothétique érosion du talent des dirigeants. Comme le dit avec malice le milliardaire américain Warren Buffett :

> « Quand un dirigeant avec une réputation d'excellence rencontre une industrie avec une réputation de difficulté, c'est généralement l'industrie qui conserve sa réputation ».

Par conséquent, si nous voulons mettre fin à cette anomalie historique qu'est l'explosion des rémunérations des grands patrons (ou celle des stars de cinéma et des champions sportifs), la conclusion qui s'impose est limpide : il faut rendre ces rémunérations secrètes. Dès lors qu'elles seront secrètes, les rémunérations cesseront d'être une mesure de la valeur des individus, et donc d'être un enjeu. Bien entendu, rien ne dit qu'en devenant confidentielles, les rémunérations redescendront à des niveaux plus raisonnables (pour cela, il faudrait que la loi l'impose ou que les actionnaires l'exigent), mais a minima elles auront moins de raisons d'augmenter.

Reste un obstacle de taille : on voit mal comment l'opinion, scandalisée par les niveaux actuels de ces rémunérations, pourrait accepter qu'on décide de les cacher. J'invite nos lecteurs les plus pédagogues à résoudre cet épineux problème.

Par Frédéric Fréry, Professeur de stratégie, CentraleSupélec, ESCP Business School

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

Texte 6

Les Echos

Nom de la source
Les Echos
Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale
Provenance
France

Mardi 19 avril 2022

Les Echos • no. 23689 • p. 29
• 627 mots

p. 29



© 2022 Les Echos. Tous droits réservés. Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Publi-C Certificat émis le 10 septembre 2022 à Bibliothèque-de-Sorbonne-Université à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

news·20220419·EC·0701378059363

Encadrer la rétribution des patrons des entreprises privées est compliqué

LAURENCE BOISSEAU

En France, seuls les salaires des patrons des entreprises publiques ont été plafonnés, en 2013.

Pourquoi Emmanuel Macron propose-t-il de plafonner les salaires des patrons à l'échelle européenne et non en France ?

Stellantis, issu de la fusion entre PSA et Fiat, a choisi, l'an dernier, d'installer son siège social aux Pays-Bas. Le nouveau groupe n'a pas à respecter la loi française ni le code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef. Sa seule contrainte est d'obéir à la loi néerlandaise. Si les actionnaires ont bien un droit de vote sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (« Say on Pay »), ce dernier n'est que consultatif et non contraignant comme il l'est en France. La société peut donc ne pas tenir compte de ce vote.

Stellantis n'est pas le seul groupe coté à la Bourse de Paris avec un siège social hors de l'Hexagone et qui n'est donc pas concerné par les règles françaises. C'est le cas d'une dizaine de sociétés du SBF 120. Parmi elles, ArcelorMittal, dont le siège est au Luxembourg, ou encore Airbus, aux Pays-Bas. En 2019, Thierry Pilenko, le DG du groupe parapétrolier TechnipFMC, avait été vivement critiqué pour avoir touché une enveloppe de départ d'environ 14 millions d'euros. Et ce, alors que son groupe avait essuyé de lourdes pertes. Cette rémunération litigieuse ne répondait pas aux recommandations du code Afep-Medef. Mais TechnipFMC étant de droit anglais, il n'y était pas soumis.

Pourquoi ne pas imposer aux sociétés étrangères cotées en France de se référer au code de gouvernance français ? La réponse est simple : cela limiterait la liquidité et l'attractivité de la place de Paris.

Des projets de loi pour encadrer les salaires des patrons ont déjà été annoncés. Pourquoi ont-ils échoué ? Quelles mesures ont été prises à la place ?

En 2012, le candidat à l'élection présidentielle François Hollande s'était beaucoup engagé sur la limitation des rémunérations les plus élevées. Taxe à 75 % sur les plus hauts salaires, fin des stock-options, limitation des bonus, plafonnement des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques et encadrement de celles des patrons d'entreprises privées. Finalement, en 2013, seules les rémunérations des dirigeants des entreprises publiques (EDF, SNCF, La Poste, etc.) ont été plafonnées à 450.000 euros annuels par un décret. La loi Sapin 2, en 2016, a rendu le vote des actionnaires contraignants sur la rémunération des patrons. Quelques mois plus tôt, en revanche, une proposition de loi présentée par des députés communistes avait tenté d'encadrer les rémunérations dans les entreprises privées. Le salaire annuel le moins élevé ne pouvait être plus de 20 fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée dans la même entreprise.

« Cette proposition a été retoquée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale au motif d'un risque d'inconstitutionnalité. Et ce, parce qu'elle s'avérait contraire à la liberté d'entreprendre », explique Jean de

Calbiac, chez Avanty Avocats. Depuis 2020 et la loi Pacte, les sociétés cotées en France doivent publier un ratio d'équité qui mesure l'écart entre le salaire de leur PDG et celui de leur salarié.

Les votes des actionnaires sont-ils un rempart efficace contre les salaires excessifs ?

Une étude de l'Edhec datant de 2012 a conclu que le « Say on Pay » au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis n'avait pas eu d'influence sur la hausse ou la baisse des rémunérations mais qu'il avait abouti à une plus grande dispersion des rémunérations. En revanche, selon Frédéric Palomino, l'auteur de l'étude, les dirigeants craignent que les résolutions sur les rémunérations n'obtiennent pas de score élevé.

La réflexion sur les salaires peut aussi être portée par les actionnaires eux-mêmes. Ainsi, l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp), un fonds de pension public, vote systématiquement contre les rémunérations dépassant 100 fois le SMIC.

Laurence Boisseau

EUROPRESSE
UNE SOLUTION DE CISION
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l'utilisateur désigné par Bibliothèque-de-Sorbonne-Université et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

L'asymétrie d'information

L'asymétrie d'information permet d'analyser des comportements et des situations courantes de l'économie de marché. Le plus clair du temps, on constate que sur un marché, un des deux acteurs dispose d'une meilleure information, il en sait plus que l'autre sur les conditions de l'échange (qualité du produit, travail fourni…). Cela contredit donc l'hypothèse de transparence de l'information du modèle standard de concurrence pure et parfaite. Des individus rationnels qui maximisent leur utilité, sont donc prêts à avoir des comportements opportunistes qui risquent de compromettre le fonctionnement efficace du marché.

I) Antisélection et aléa moral

On peut distinguer deux situations d'information asymétrique : d'une part l'antisélection, appelée aussi sélection adverse, où le marché est perturbée par le fait qu'une partie connaît mieux les caractéristiques du bien échangé au moment de la signature du contrat et d'autre part, l'aléa moral qui est une situation dans laquelle une des parties (encore appelée principal) ne peut contrôler l'action de l'autre partie (appelée agent) ou bien n'a pas les moyens d'en évaluer l'opportunité.

1) L'antisélection

L'antisélection est due à un problème d'asymétrie d'information qui se déclare au moment de la signature du contrat (ex-ante). Lorsque les acheteurs observent imparfaitement la qualité de biens qu'ils désirent acquérir, les vendeurs ont intérêt à surestimer la qualité de leurs produits afin de les vendre au prix le plus élevé possible. Les acheteurs ne peuvent donc ni avoir confiance dans les déclarations des vendeurs, ni déduire qu'un prix élevé signifie une bonne qualité. Dans un tel cadre, les vendeurs de biens de bonne qualité, qui valent effectivement un prix élevé, peuvent être dans l'impossibilité de vendre leur produit à leur véritable prix dans la mesure où les acheteurs doutent de sa qualité.

Le prix n'est plus un parfait signal de la valeur du bien, puisque, pour un même prix, il est possible d'obtenir des biens de qualités différentes.

Le prix ne peut plus jouer son rôle d'information. Dans ces conditions le marché concurrentiel ne peut plus fonctionner efficacement. L'agent victime d'un manque d'information risque de sélectionner un produit qui ne correspond pas au prix affiché, ou demande un prix si bas que les bons produits sont retirés du marché.

L'exemple des automobiles d'occasion

Dans un article célèbre (« The market for lemons : Quality uncertainity and the market mechanisms »1970), Akerlof va démontrer que le prix n'est pas nécessairement synonyme de qualité, bonne ou mauvaise selon son évolution. Et pour cela, il prend l'exemple d'un marché de cent voitures d'occasion où cinquante sont des modèles de mauvaise qualité (« lemons ») et cinquante sont des modèles de bonne qualité. Qui connaît la qualité exacte du modèle proposé? Certainement pas l'acheteur. Seul le propriétaire dispose de l'information. Pour les acheteurs potentiels, l'asymétrie d'information est totale. Quel sera le prix du marché ? Tout laisse à penser que le propriétaire d'un mauvais modèle est prêt à le vendre beaucoup moins cher que le propriétaire d'une voiture de bonne qualité. Si la qualité des modèles est parfaitement identifiée, pas de problème. Par contre, que se passe t-il si l'acheteur est incapable d'estimer la qualité du modèle proposé, asymétrie d'information oblige ?

À cette question, Akerlof répond simplement : en proposant un prix unique, qui pourrait être un prix moyen, le marché permet uniquement la mise en vente des modèles de médiocre qualité. A ce prix, les propriétaires des modèles de bonne qualité se retirent du marché, le prix moyen du marché étant trop faible. L'asymétrie de l'information exclut donc du marché les produits de bonne qualité au profit des produits de moindre qualité. C'est ce qu'on appelle

donc l'antisélection ou sélection adverse. « Les mauvais produits chassent les bons »…Ainsi le laisser faire peut avoir des conséquences désastreuses : élimination des bons produits, voire absence d'échange.

Dans ce cadre, une réglementation, assurant la révélation de tout ou partie de l'information, ou encore instituant des procédures de recours efficaces contre les ventes de produits de mauvaise qualité (garantie légale contre les vices cachés), permet d'améliorer le fonctionnement des marchés.

Les effets de l'asymétrie d'information sur le système d'assurance.

Les sociétés d'assurance ne connaissent qu'imparfaitement les qualités intrinsèques des individus qu'elles sont censées couvrir contre un certain nombre de risques.

Si les compagnies fixent une prime d'assurance, supposée couvrir un risque moyen s'appliquant à l'ensemble de la population, elle s'expose à leur tour à un risque évident L'assurance n'étant pas obligatoire, on peut raisonnablement penser que les « faibles risques », trouvant la prime moyenne trop élevée, ne vont pas s'assurer, privant la compagnie de recettes attendues et nécessaires à son équilibre financier. À l'inverse, les dépenses engagées par celles et ceux qui ont décidé de s'assurer (les « hauts risques ») sont beaucoup plus importantes en volume et valeur, que celles retenues dans l'hypothèse d'un risque moyen. Un tel choix conduit donc à la faillite du système.

L'antisélection s'est traduite par l'impossibilité d'assurer un grand nombre de clients potentiels jugeant la prime d'assurance trop élevée par rapport au risque encouru. L'asymétrie d'information privant la compagnie d'assurance de pouvoir proposer des primes différentes selon les types de risques.

Une solution consiste alors à amener les assurés à révéler leurs risques en mettant en place un système de franchise. L'entreprise d'assurance offre des contrats avec des primes d'assurance assez faibles, mais une franchise assez élevé et d'autres contrats avec, au contraire des primes assez fortes et une faible franchise. Les agents à risque faible opteront rationnellement pour les premiers et les agents à risques élevés opteront pour les seconds. Le problème de sélection adverse trouve dans cette situation une solution évidente : payer en fonction du risque encouru. Cette discrimination, effectivement, permet de conserver les bons clients

Dans le domaine de l'assurance santé on peut encore opter pour une autre solution, tout aussi efficace, économiquement, et plus juste, socialement. Il s'agit de rendre l'assurance santé obligatoire et imposer aux moins risqués (les jeunes par exemple) une prime d'assurance plus élevée. Le montant de la prime est alors calculé en anticipant les dépenses globales de santé. Sachant que les plus âgés ont été un jour les plus jeunes, ce n'est pas nécessairement le système le plus « injuste » sur une longue période. Il permet à la fois de contrecarrer les effets pervers de l'antisélection (n'assurer que les hauts risques) et de parvenir à l'équilibre financier (garder les bons clients). Cette solution a par ailleurs d'autres vertus en matière de « justice sociale », celle d'assurer à un « prix raisonnable » les « hauts risques à faible revenu ».

Les effets de l'asymétrie d'information sur le marché du crédit : le rationnement du crédit.

Le banquier, prêteur sur le marché du crédit, ne connaît qu'imparfaitement les risques afférents aux prêts qu'il accorde. En revanche, les emprunteurs connaissent parfaitement la probabilité de réussite de leur projet. Il y a donc une asymétrie d'information qui va provoquer une antisélection. Les banques fixent des taux d'intérêt assez élevés pour leur permettre de se couvrir de la probabilité de tomber sur de «mauvais emprunteurs», mais ces taux risquent de faire fuir les « bons emprunteurs » qui mériteraient des taux d'intérêt plus faibles. Comme les emprunteurs risqués ont une demande de crédit moins élastique au taux d'intérêt, la banque sélectionne involontairement les emprunteurs risqués et se voit dans l'obligation d'augmenter

encore ses taux. Il existe un seuil au-dessus duquel l'augmentation du risque est plus forte que l'augmentation du taux. Les intermédiaires renoncent à augmenter leur taux d'intérêt au-delà. Non seulement les emprunteurs à faible risque n'ont pas pu trouver le moyen de financer leurs projets, mais tous les emprunteurs à haut risque n'ont pas réussi à se faire financer car le crédit a été rationné ; le marché s'est clos sans être soldé (égalité entre l'offre et la demande).

L'antisélection induite par l'asymétrie d'information montre que les perdants sont toujours les « bons » produits et les « bons » clients.

2) L'aléa moral

Dans le cas des phénomènes d' « antisélection » il a été question des situations où l'asymétrie d'information intervient ex-ante, au moment de la conclusion du contrat, elle concerne la nature et la qualité des biens offerts sur le marché mais il est difficile d'anticiper le comportement de l'acheteur après avoir acheté (ex-post). On parlera alors de «comportement caché», «d'aléa moral» ou de «hasard moral». Cette absence de connaissance parfaite du comportement après achat conduit à une situation où le marché ne peut être traité de façon globale. Chaque cas devient un cas particulier.

Prenons un autre exemple souvent cité en économie de l'assurance, celui de l'assurance contre l'incendie et le vol. La question qui se pose au nom du **«l'aléa moral »** est celle de savoir si l'assuré prendra autant de précautions après s'être assuré qu'il en prenait avant pour éviter vol et/ou incendie. L'incitation à se protéger ne se trouve-t-elle pas réduite du fait d'être assuré ? On constate globalement que trop d'assurances favorisent la perte de précautions. Bien évidemment, l'existence d'un comportement caché modifie la nature de l'équilibre par rapport à celui observé là où les comportements sont rationnels et prévisibles.
Le risque moral apparaît dans les situations où certaines actions des agents, qui ont une conséquence sur le risque de dommage, sont inobservables par les assureurs.

Mais le développement de l'économie de l'information a conduit à donner une définition plus générale du risque moral. On distingue deux types de situations.
Dans le premier cas, l'individu non informé (le principal) ne peut apprécier l'action de son « partenaire » (l'agent). Celui-ci est donc tenté de se comporter dans son propre intérêt et d'annoncer au principal non informé que les mauvais résultats sont le fait d'événements indépendants de sa volonté. Par exemple, l'effort des travailleurs est généralement imparfaitement observable et ceux-ci peuvent avoir intérêt à profiter de cet état de fait pour «tirer au flanc» et déclarer que les mauvaises performances ne sont pas la conséquence d'un relâchement de leur effort.
Dans le second cas, le principal non informé peut observer l'action, mais ne peut vérifier si elle est appropriée, car il ne peut apprécier les circonstances dans lesquelles le diagnostic doit être établi et la décision d'agir effectivement prise. Cette situation émerge pour tous les services d'experts : les experts disposent d'une information privée dans la mesure où ils sont seuls à pouvoir établir un diagnostic. Ils peuvent donc avoir intérêt à annoncer un diagnostic erroné bien qu'ils choisissent ensuite une action parfaitement adaptée au diagnostic.
Par exemple un garagiste peut choisir de remplacer une roue et la poser parfaitement alors qu'une simple réparation du pneu aurait suffit !

Lorsqu'il y a aléa moral, le problème est d'inciter l'agent qui dispose d'une information privée à prendre une décision optimale pour l'individu non informé. Le problème est donc différent de celui rencontré dans le cas d'antisélection, où l'individu non informé doit sélectionner un bon partenaire ou un bon produit. Le moyen de **résoudre le problème du risque moral est donc de trouver une procédure incitative, tandis que le moyen de résoudre le problème de l'antisélection est de trouver une procédure**

permettant d'obtenir une information sur une qualité intrinsèque d'un produit ou d'un individu.

Comme on vient de le suggérer, les problèmes liés à l'aléa moral sont en général étudiés dans le cadre de modèles « principal-agent ». Dans de tels modèles, le principal (en français : le mandant) est l'individu qui mandate, contre un paiement, l'agent (le mandaté) pour effectuer une tâche stipulée dans un contrat. Le principal est confronté à un problème de risque moral lorsqu'il observe imparfaitement l'action entreprise par l'agent (action cachée) ou lorsqu'il ne connaît pas l'action qu'aurait dû entreprendre l'agent afin d'agir dans l'intérêt du principal (information cachée). Le problème du principal est de trouver une procédure qui incite l'agent à agir dans l'intérêt du principal.

Le principal peut proposer un contrat qui stipule **un paiement en fonction d'un résultat**, et éventuellement d'une information transmise par l'agent. En fait le principal a un éventail de choix beaucoup plus large. Il peut notamment choisir d'investir dans des **techniques de contrôle direct de l'action des agents** (elles ne sont pas infaillibles), il peut aussi imposer **des contrats qui instaurent une compétition sur les résultats**, ou encore de proposer aux agents de **collaborer pour une longue période** (la durée de la relation permet de mieux connaître l'effort moyen fourni par l'agent).

Le résultat central de l'économie de l'information est l'inefficacité économique de l'échange et de la concurrence lorsqu'il existe des coûts d'acquisition de l'information. Les agents qui disposent d'un avantage informationnel bénéficient généralement d'un avantage dont ils vont chercher à profiter de manière indue.

II) Asymétrie d'information et marché du travail

L'asymétrie de l'information permet d'expliquer pourquoi l'économie de marché conduit, contrairement à ce qu'enseigne la théorie traditionnelle, à une situation de chômage involontaire.

1) Asymétrie d'information et chômage involontaire

Appliquée au marché du travail l'asymétrie d'information aboutit à différents types d'analyse des comportements rationnels des agents. On regroupe sous les termes de ***salaire d'efficience*** l'ensemble des travaux (Shapiro, Stiglitz, Akerlof…) qui étudie le lien entre le niveau du salaire d'un individu et celui de sa productivité (salaire → productivité). Il existe plusieurs explications possibles d'une relation croissante entre salaire et productivité, en ce qui nous concerne nous n'en retiendrons que deux.

Dans la relation qui le lie à ses salariés, l'employeur a le souci d'obtenir de ceux-ci le plus haut niveau de productivité possible. Or les actions des employés sont imparfaitement observées par l'employeur (aléa moral). Dans cette situation, l'employeur doit imaginer un système salarial incitatif, empêchant les attitudes de tire-au-flanc, afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixé.

Une autre explication suppose qu'un chef d'entreprise n'observant qu'imparfaitement les caractéristiques des individus qu'il embauche (risque d'antisélection), pourrait pratiquer une politique de « hauts salaires » afin d'attirer dans son entreprise les meilleurs éléments de la population active.

Compte tenu de toutes ces asymétries d'information (information cachée et action cachée), le chef d'entreprise, soucieux d'inciter l'employé à plus d'effort, fixe un niveau de salaire qui obéit à des impératifs d'efficacité productive et non à une logique de marché résultant de la confrontation d'une offre et de demande de travail. Dans le cas où l'offre de travail est supérieure à la demande de travail des entreprises, l'économie se trouve dans une situation de chômage involontaire dans la mesure où il y a des offreurs de travail qui ne trouvent aucune entreprise prête à les embaucher. Dans cette situation, les firmes pourraient songer à baisser

TEXTE 8 : Extrait de « Concentration des entreprises et droit de la concurrence » de Michel Glais, Economica, 2010, p. 49

Une illustration de la stratégie du hold up : l'affaire General Motors/Fisher Body

En 1919, la firme Fisher Body s'était engagée dans d'importants investissements dans des machines très spécialisées (actifs spécifiques) destinées à approvisionner GM en carrosseries de voiture. N'ayant à l'époque aucun autre client, Fisher Body aurait pu être victime d'un comportement de hold up de la part de GM, celle-ci étant en mesure de récupérer la totalité de la quasi-rente relationnelle créée par le contrat. Pour éloigner ce risque, un contrat d'approvisionnement exclusif d'une durée de dix ans fut signé entre les parties.

Des dispositions spécifiques concernaient la méthode de fixation des prix et GM bénéficiait de la clause de la « nation la plus favorisée » lui permettant d'obtenir les tarifs les plus bas que Fisher Body accorderait éventuellement à l'avenir à d'autres clients.

En dépit de cette tentative pour parer des deux côtés à la tentation de pratiquer le hold up, le contrat demeurait incomplet en l'absence de spécifications relatives aux niveaux de performance future que devrait respecter Fisher.

Au départ du contrat, les carrosseries en métal, type « berline » fabriquées par Fisher, constituaient une véritable innovation et n'équipaient que les véhicules GM. À partir de 1926, la demande pour ce type de carrosserie augmenta brutalement (elle habillait déjà 65 % de la production de véhicules GM). Fisher adopta une stratégie de hold up en utilisant une technique de production peu efficiente (privilégiant l'emploi du facteur travail) et en refusant d'installer ses usines auprès de celles de GM. La formule tarifaire négociée en 1919 poussait en effet Fisher à agir de cette sorte, les prix étant établis sur la base des coûts variables (matières premières + coûts en salaires + coûts de transport) auxquels était appliqué un coefficient de marge forfaitaire.

Les termes du contrat initial étaient imparfaits mais cette imperfection ne pouvait être découverte qu'« ex post ». Si la demande de ce nouveau type de carrosserie ne s'était pas autant accrue, Fisher n'aurait pas été en mesure d'utiliser une telle stratégie. Or, lors de la signature du contrat, personne ne prévoyait cette évolution. GM décida alors d'acheter Fisher pour éliminer le hold up.

NB : Plusieurs articles ont toutefois ultérieurement contesté cette analyse généralement admise. [R. Coase, 2000 ; J. B. Klein, 2000].

TEXTE 9 : deux extraits de l'article de Michael Dietrich et Jackie Krafft, intitulé :

A la recherche d'une théorie de la firme pertinente historiquement - Retour sur le cas d'intégration verticale General Motors - Fisher Body (1926)

Extrait 1

1. Introduction

Le cas d'intégration verticale entre General Motors et Fisher Body, qui a eu lieu en 1926 aux Etats-Unis, représente certainement le cas d'école le plus connu et le plus documenté dans la littérature sur l'intégration verticale et les frontières de la firme. L'interprétation dominante de ce cas, si l'on se réfère aux travaux fondateurs de Klein, Crawford et Alchian, 1978, et aux commentaires ultérieurs de Joskow, 1988 ; Shelanski et Klein, 1995 ; Crocker et Masten, 1996, est que c'est une très bonne illustration de la théorie néo-institutionnelle de la firme en termes de coûts de transaction. En effet, ce cas est typique d'une situation de hold up en présence de spécificité des actifs, c'est-à-dire de capacité pour un fournisseur unique ayant mis en place des équipements dédiés à la production d'un input (objet de la transaction), et non redéployables sans coût, d'imposer un prix de monopole à son client à l'occasion d'une modification des conditions du contrat comme, par exemple, un accroissement non anticipé de la demande. Selon cette interprétation dominante, en 1926, le constructeur automobile General Motors a été amené à acquérir son fournisseur de châssis Fisher Body car celui-ci exerçait un hold up. L'intégration verticale se présentait alors comme la structure de gouvernance minimisant les coûts de transaction. Lorsque la demande de voitures à carrosserie métalliques et fermées s'est accrue fortement, Fisher Body a facturé un prix élevé à General Motors – trop élevé en rapport avec l'accroissement de la production de carrosseries par unité de capital employé. De plus, Fisher Body choisit délibérément de localiser ses usines loin des ateliers d'assemblage de General Motors et adopta des méthodes de production inefficaces, impliquant une augmentation de coût de production des châssis, de même qu'un accroissement des profits de Fisher Body qui bénéficiait d'un contrat avec marge fixe.

Ces arguments ont progressivement conféré à la nouvelle économie institutionnelle en termes de coûts de transaction le caractère d'économie de la firme pertinente empiriquement (Tirole, 1988; Carlton and Perloff, 1994; Williamson, 1985; Ricketts, 1994). Ces arguments ont

Extrait 2

2.1. L'interprétation traditionnelle

L'interprétation dite 'traditionnelle' du cas d'intégration verticale de 1926 a été présentée pour la première fois dans Klein, Crawford et Alchian (1978). Dans cet article, les auteurs soutiennent l'idée que le cas est parfaitement compatible avec une description en termes de hold up qui apparaît comme le déterminant principal de cette intégration verticale. Cette hypothèse, nous l'appellerons H0 : « Le hold up est la raison essentielle de l'intégration verticale ». Elle a rapidement été reprise dans un certain nombre de contributions importantes, et a contribué progressivement à conférer à la nouvelle théorie institutionnelle fondée sur les coûts de transaction le caractère d'interprétation théorique dominante de ce cas d'intégration verticale. Plus largement, à la suite des travaux de Klein, Crawford et Alchian, l'intégration verticale devient selon Williamson (1985, p. 150) « le problème paradigmatique par excellence » de la théorie des coûts de transaction. Même si un nombre important de travaux économétriques sont menés à partir de cette période pour corroborer la pertinence empirique de cette théorie, le cas General Motors Fisher Body apparaît toujours comme l'exemple emblématique de la capacité de la théorie des coûts de transaction à expliquer l'intégration verticale dans l'histoire.

Dans une contribution plus récente, Klein (2000) réaffirme ce point de vue traditionnel. Pour lui, « les archives montrent sans ambiguïté que le contrat fonctionnait bien initialement, et que le contrat s'est terminé en 1925 lorsque la demande de General Motors pour les châssis de Fisher a augmenté brusquement. Fisher a alors refusé de faire les investissements en capital nécessaires pour produire les châssis de manière efficace pour General Motors, en particulier en refusant de construire une usine près de l'infrastructure de production de General Motors à Flint, dans le Michigan. Ces difficultés contractuelles ont été la raison principale qui ont décidé General Motors à intégrer verticalement Fisher Body » (ibid, 106).

En réaffirmant cet argument, Klein soutient l'existence d'une relation unilatérale entre la structure technique (spécificité des actifs) de la firme et sa stratégie de court terme (efficience des motivations), impliquant que l'intégration verticale est la structure de gouvernance optimale. Dans le graphique, l'hypothèse H0 revient donc à privilégier la relation (1) qui correspond au cadre de l'analyse des coûts de transaction. Les caractéristiques techniques, et notamment la spécificité des actifs, qui dans un contexte de rationalité limitée engendrent la possibilité de hold up, produisent des problèmes d'incitation qui ne deviennent gérables que

dans le cadre d'une institution efficience - dans le cas présent, l'intégration verticale, qui garantit la minimisation des coûts de transaction.

TEXTE 10

Quelques controverses théoriques
L'entreprise dans la théorie économique

Agent économique central, l'entreprise a paradoxalement longtemps été réduite dans la théorie économique à un agent individuel maximisant mécaniquement son profit. Jusqu'à il y a peu, seules des analyses en marge de l'approche dominante se sont intéressées à son organisation, sa « gouvernance » ou ses fonctions. Après un rappel de ces travaux fondateurs, Olivier Weinstein fait le point sur les théories récentes de l'entreprise. Si une nouvelle analyse dominante s'est construite autour de la conception de la firme comme « nœud de contrats », des approches alternatives telles que la firme comme « système de compétences » se sont développées en parallèle.

C. F.

L'entreprise n'a occupé, jusqu'aux années 1970, qu'une place très marginale dans la tradition dominante des enseignements économiques. Qu'il s'agisse de la théorie de l'équilibre général, des théories des marchés ou de la plus grande partie de l'économie industrielle, la firme est réduite à peu de choses : une « firme point », c'est-à-dire assimilée à un agent individuel, sans prise en considération de son organisation interne, et une « firme automate » qui, supposée parfaitement rationnelle comme tout agent économique, ne fait que transformer, de manière efficiente, des facteurs de production en produits et s'adapter mécaniquement à des contraintes techniques et des environnements donnés. Cette vision de la firme se comprend relativement à ce qu'a été pendant longtemps l'objet central de la microéconomie : l'étude des marchés et des mécanismes de prix. Pour trouver des analyses s'intéressant à la firme en tant que telle, il fallait considérer des travaux en marge de la théorie économique standard.

En marge de la théorie économique standard : trois approches de la firme

Berle et Means : la « révolution managériale »

Une première analyse majeure de l'entreprise se trouve chez Adolf Berle et Gardiner Means. Leur ouvrage publié en 1932, *L'entreprise moderne et la propriété privée* (1), point de départ de ce que l'on a appelé la « révolution managériale », a eu une influence considérable. La thèse centrale qui a été retenue du livre est que le développement de la grande société par actions et la dispersion de la propriété entre un grand nombre d'actionnaires tend à entraîner *la séparation de la propriété et du contrôle* de l'entreprise ; le pouvoir de décision passe alors des actionnaires aux « managers ». C'est à partir de là que va être posée la question centrale de la « gouvernance d'entreprise », qui est revenue sur le devant de la scène depuis une vingtaine d'années. Indépendamment de cette thèse, l'ouvrage de Berle et Means est important parce qu'il offre un mode de théorisation de l'entreprise marqué par trois traits :

- les caractéristiques, le fonctionnement et le comportement de la firme se comprennent en considérant les rapports entre différents groupes, *aux intérêts propres* : les actionnaires et les managers, mais également les salariés et les fournisseurs de crédits ;
- une question centrale est celle de savoir qui *contrôle* l'entreprise ;
- le cadre institutionnel, en l'occurrence le système de la société par actions et la constitution de marchés financiers, joue un rôle essentiel dans la structuration de la firme.

Cyert et March : l'approche « behavioriste » de la firme

L'ouvrage de Cyert et March de 1963, *A Behavioural Theory of the Firm*, qui ouvre la voie à la théorie dite « béhavioriste », constitue une deuxième étape essentielle dans l'histoire des théories de la firme. C'est là que s'affirme la vision de l'entreprise comme une organisation complexe, constituée de groupes aux intérêts divers, dans des rapports simultanés de conflits et coopération. L'analyse de Cyert et March ajoute à cela un autre aspect essentiel qui sera repris et développé par les évolutionnistes : la firme est le lieu *d'apprentissages collectifs*. Ainsi apparaissent les deux dimensions-clés

(1) Berle A. A. et Means G. C. (1932), *The Modern Corporation and Private Porperty*, New York, Macmillan.

autour desquelles vont se construire les théories actuelles de la firme : d'un côté l'analyse des modes de gestion des conflits d'intérêts, de l'autre les conditions de constitution d'une capacité collective à produire.

L'approche de Chandler

Il faut enfin évoquer les travaux d'Alfred D. Chandler, le grand historien américain de l'entreprise. Dans trois ouvrages majeurs (2), il offre des matériaux et des réflexions essentielles qui ont eu une influence notable sur la théorisation de la firme. Tout d'abord, une caractérisation de l'entreprise moderne comme institution complexe, fondée sur un système de *coordination administrative* de nature *hiérarchique*, ce qui rejoint l'analyse de Coase que nous allons voir plus loin. Ensuite, une analyse des liens entre les changements dans la technologie et la concurrence et les transformations de l'entreprise. Enfin, il met en évidence l'importance des formes de propriété et de contrôle et des conditions de coopération entre agents pour expliquer la diversité nationale des formes d'entreprises et des formes de capitalisme.

La nouvelle orthodoxie : la firme comme « nœud de contrats »

Coase et la nature de la firme

Les analyses précédentes se situent en dehors du noyau central de l'enseignement économique. Elles sont sur bien des points en opposition avec l'orthodoxie néoclassique. À partir des années 1970, la théorie économique de la firme va être profondément renouvelée, sur une autre base : la redécouverte d'un article de Ronald Coase de 1937, qui n'avait connu jusque-là que peu d'audience (3). Coase soulève la question de « *la nature de la firme* » : qu'est-ce qu'une firme, et pourquoi les firmes existent-elles ? Coase propose un type de réponse qui reste, dans sa forme générale, couramment admise : la firme constitue un *mode de coordination économique* alternatif au marché. Alors que sur le marché, la coordination des comportements des individus se fait par le système de prix, la firme se caractérise par une *coordination administrative*, par la hiérarchie. Il reste alors à se demander pourquoi le recours à une coordination administrative peut être nécessaire. La réponse de Coase est que la coordination par les prix entraîne des coûts, ignorés dans les analyses standards du marché, ce que l'on appellera par la suite *des coûts de transaction*. Quand ces coûts sont supérieurs aux coûts d'organisation interne, la coordination dans la firme s'impose. On trouve ainsi chez Coase deux thèses, qui seront fortement discutées par la suite : (1) firme et marché constituent deux modes de coordination profondément différents ; (2) ce qui caractérise fondamentalement la firme, c'est l'existence d'un *pouvoir d'autorité* ; la firme est en effet une organisation hiérarchique.

L'analyse de Coase constitue le point de départ de la conception de la firme aujourd'hui dominante chez les économistes : la vision contractuelle. Dans cette perspective, la firme s'analyse comme un système de relations contractuelles spécifiques entre agents. Au centre de ces analyses se trouvent les problèmes résultant de la divergence des intérêts des parties, supposées guidées par des motivations égoïstes, et des *asymétries d'information* : un agent peut disposer d'informations que les autres n'ont pas, et en tirer un profit personnel, au détriment des autres. Le problème est alors de trouver le système contractuel le plus efficient, en fonction de différents paramètres, et en particulier de contraintes techniques et de la nature des informations détenues par les parties.

On peut identifier trois grandes variantes de cette vision contractuelle : (1) la vision défendue par ceux qui se situent dans un cadre néoclassique renouvelé, incluant principalement la *théorie de l'agence* ; (2) la *théorie des coûts de transaction*, développée principalement par Williamson ; (3) la théorie la plus récente, la *théorie des contrats incomplets*, qui tente de reformuler la théorie des coûts de transaction.

Droits de propriété et théorie de l'agence

Les néoclassiques tentent de rendre compte des problèmes de la firme sans remettre en question leur vision du monde et leur approche de l'économie, c'est-à-dire une représentation fondée sur des comportements individuels supposés parfaitement rationnels et, au moins pour les néoclassiques les plus strictement libéraux, la démonstration, ou l'affirmation, qu'un système de relations « libres » entre agents conduit à l'optimum social. Cela a été fait en développant une théorisation qui s'appuie sur deux corps d'analyse complémentaires, la *théorie des droits de propriété* et la *théorie de l'agence.* La théorie des droits de propriété est au cœur de l'approche néoclassique des institutions. Son objet est de montrer comment les systèmes de droits de propriété agissent sur les comportements individuels et sur l'efficience des systèmes économiques, en insistant sur les vertus des droits de propriété *privés*. Dans ce cadre, la firme est caractérisée par une structure particulière de droits de propriété, définie par un ensemble de contrats. Un « bon » système de droits de propriété est celui qui permet de profiter des avantages de la spécialisation, et du fait que les différents agents ne détiennent pas les mêmes informations et connaissances, et qui assure un système efficace d'incitation. Dans un article célèbre (4), Armen Alchian et Harold Demsetz tentent de démontrer sur ces bases que la firme capitaliste « classique », l'entreprise

(2) Chandler A. D. (1972), *Stratégies et structures de l'entreprise*, Paris, Les éditions d'Organisation. Chandler A. D. (1977, trad. 1988), *La main visible des managers*, Paris, Economica. Chandler A. D. (1990), *Scale and Scope*, Cambridge, Harvard University Press.

(3) Coase R. (1937), « The Nature of the Firm », *Economica*, vol. 4, n° 16, novembre, traduction française : « La nature de la firme », *Revue française d'économie* n° 2, hiver.

(4) Alchian A. et Demsetz H. (1972), « Production, Information Costs, and Economic Organization », *American Economic Review*, vol. 62, n° 5, décembre, pp. 777-795.

individuelle, est la forme d'organisation la plus efficiente quand la technologie impose le « travail en équipe », c'est-à-dire quand le produit résulte de la coopération de différents agents, sans qu'il soit possible de mesurer la contribution individuelle de chacun.

La théorie de l'agence est aujourd'hui le cadre d'analyse standard des questions d'organisation dans les approches néoclassiques ; elle complète la théorie des droits de propriété. Elle repose sur la notion de relation d'agence, qui sert à formaliser les relations entre des individus aux intérêts différents, et à déterminer des contrats incitatifs optimaux adaptés aux situations les plus diverses. L'application de la théorie de l'agence à l'analyse de la firme est marquée par l'article fondateur de Michael Jensen et William Meckling (5). En approfondissant l'analyse des propriétés des structures contractuelles de la firme, ce courant de pensée se propose de démontrer l'efficience des formes organisationnelles caractéristiques du capitalisme contemporain, et en particulier de la société par actions. C'est dans le cadre de la théorie de l'agence que se sont développées les analyses récentes sur la « *corporate gouvernance* » et les thèses qui soutiennent la supériorité du modèle anglo-saxon pour lequel les managers doivent défendre les intérêts des seuls actionnaires (le modèle « *shareholder* »). Parallèlement, les théoriciens des droits de propriété se sont attachés à démontrer l'inefficience de l'entreprise publique et de la firme autogérée.

Notons ici un aspect majeur de cette vision qui inspire des conceptions ultra-libérales. La firme étant caractérisée comme un « nœud de contrats » entre les détenteurs des différents facteurs de production, les auteurs que nous venons de citer s'opposent à Coase sur deux points : (1) il n'y a dans la firme aucune relation d'autorité, mais simplement des rapports contractuels libres ; (2) il n'y a pas d'opposition entre firme et marché : la firme n'est pas fondamentalement différente d'un marché, elle est un « marché privé ». Cette conception conduit à nier toute spécificité à la relation d'emploi : le contrat de travail est censé être similaire à un contrat commercial (6). Pour apprécier ce point de vue, il est utile de rappeler un point-clé des analyses de Marx, que l'on retrouve en économie du travail : le salarié de l'entreprise capitaliste ne vend pas son travail, c'est-à-dire des prestations de service comme le fait un travailleur indépendant, il loue sa force de travail. La firme acquiert par contrat le droit d'utiliser à son gré les compétences du salarié, et de le diriger. Il y a bien ainsi entre l'employeur et l'employé *une relation d'autorité*, comme le dit Coase en 1937, et comme l'a montré Simon dans un article fondamental de 1951 (7).

La théorie des coûts de transaction

La théorie de Williamson est compatible avec cette vision des choses et se situe directement dans le prolongement de Coase (8). Elle développe l'analyse des coûts de transaction pour expliquer, en particulier, dans quels cas la firme s'impose comme mode de coordination, c'est-à-dire dans quel cas l'intégration d'une activité dans la firme sera préférée au recours au marché, l'extériorisation.

Williamson se distingue des approches néoclassiques que nous venons de voir, par ses hypothèses sur le comportement des agents économiques, et sur les caractères des contrats. Il reprend la théorie de la rationalité limitée d'Herbert Simon : les agents ont des capacités cognitives limitées, ils ne peuvent pas, dans des environnements complexes, envisager tous les événements possibles et calculer parfaitement les conséquences de leurs actes. En conséquence, les contrats seront, le plus souvent, des *contrats incomplets*, qui n'envisagent pas tous les événements possibles. Le problème est alors de savoir ce qui va se passer, *après signature d'un contrat*, en cas d'événement imprévu. L'incomplétude des contrats laisse une marge de manœuvre aux parties, ce qui va permettre les comportements *opportunistes,* la manipulation de l'information par les agents. C'est là que se situe, pour Williamson, le problème essentiel : l'opportunisme, et la manière de s'en protéger, est au centre des choix organisationnels. Ce problème se pose tout particulièrement quand, pour une transaction, les agents doivent réaliser des *investissements spécifiques*, non réutilisables en dehors de la transaction, qui les rendent dépendants l'un de l'autre. Chaque partie peut alors craindre que l'autre s'approprie le bénéfice de la transaction, qu'il y ait « *hold-up* ». C'est essentiellement dans ce cas ou une transaction implique des investissements fortement spécifiques que, selon la théorie des coûts de transaction, la coordination dans la firme sera préférée à la coordination par le marché. À la suite de Gibbons, on peut estimer que la théorie des coûts de transaction propose en fait *deux théories de la firme* : la théorie du « *hold-up* », et une « théorie de l'adaptation » (9). Pour cette dernière, le propre de la firme, fondée sur un rapport d'autorité, est de donner à une des parties le pouvoir de prendre de manière discrétionnaire les décisions adaptées aux événements, et donc *de permettre une adaptation de l'organisation, sans renégociation*. Son avantage est d'accroître la capacité d'adaptation de l'organisation à son environnement.

La firme, pour Williamson est ainsi un système contractuel particulier, un « arrangement institutionnel » caractérisé par un principe hiérarchique selon lequel c'est la direction de l'entreprise qui a le pouvoir de prendre les décisions en cas d'événements non prévus par les contrats, et qui permet de limiter les risques liés à l'opportunisme. La grande importance donnée dans cette vision à la spécificité des actifs est très discutée, d'un point de vue empirique aussi bien que théorique (Coase notamment s'est opposé sur ce point à Williamson). Il est également permis de se demander en quoi l'internalisation limiterait les comportements opportunistes, et si la firme (comme le marché) peut

(5) Jensen M. C. et Meckling W. H. (1976), « Theories of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure », *Journal of Financial Economics* vol. 3, n° 4, octobre, pp. 305-360. Voir aussi : Jensen M. C. (1998), *Foundations of Organizational Strategy*, Cambridge, Harvard University Press.

(6) C'est le point de vue défendu par Alchian et Demsetz et repris par Jensen et Meckling.

(7) Simon H. A. (1951), « A Formal Theory of the Employment Relationship », Princeton, *Econometrica*, vol. 19, n° 3, pp. 293-305.

(8) Voir, par exemple, Williamson O. E. (1994), *Les institutions de l'économie*, Paris, InterÉditions.

(9) « Adaptation Theory », voir Gibbons R. (2005), « Four Formal(izable) Theories of the Firm ?», *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 58, pp. 200-245.

fonctionner sans un minimum de confiance, incompatible avec des comportements purement opportunistes.

Théorie des contrats incomplets et droits de propriété

La théorie plus récente des contrats incomplets, développée en particulier par Oliver Hart (10) se propose essentiellement de reformuler la théorie des coûts de transaction et de l'intégrer dans le cadre analytique de la nouvelle microéconomie néoclassique, en conservant une hypothèse de rationalité parfaite. Elle propose une formalisation différente, en particulier en ce qui concerne la cause et les implications de l'incomplétude des contrats (11). Elle y ajoute la nécessité de prendre en compte les droits de propriété. Ce qui conduit Oliver Hart à insister sur un point essentiel : l'incomplétude des contrats donne une grande importance à la définition des rapports de pouvoir dans les relations contractuelles. La firme est définie *comme un ensemble d'actifs* (non-humains), *soumis à une propriété unifiée, et à un contrôle unifié.* La définition des arrangements institutionnels, et des systèmes de droits de propriété vise à « allouer le pouvoir entre les agents ». Cette allocation du pouvoir est liée à la définition des droits de propriété sur les facteurs de production, et en particulier sur le capital : on retrouve ainsi, comme le note Hart lui-même, un aspect des thèses marxistes !

Il reste que, comme le dit Holmstrom (12), la formalisation proposée implique que c'est un individu, et non pas la firme, qui est censé détenir les actifs, et passer un contrat avec d'autres parties. Cette vision qui reste dans une logique de contrats *entre individus* rend difficile la compréhension de la firme comme une entité cohérente (13), et ainsi la prise en compte de la production proprement dite. C'est là une des limites majeures des approches contractuelles.

La recherche d'une vision alternative

La firme comme système de compétences

Les théories contractuelles abordent, à leur manière, une dimension de l'entreprise : les modes de gestion des conflits d'intérêts entre les parties. L'autre dimension, tout aussi importante, reste absente : la firme a pour fonction de produire des marchandises, elle repose sur la constitution d'une capacité collective à produire, à gérer, à innover. Depuis une trentaine d'années se sont multipliées des analyses dites « fondées sur les ressources » ou « fondées sur les compétences », qui se focalisent sur cette deuxième question. Elles se présentent comme alternatives ou complémentaires des approches contractuelles. La théorie évolutionniste de la firme peut être rattachée à ce courant. Les travaux qui se situent dans cette perspective sont très divers et ne constituent pas une théorie unifiée (14). Ils se distinguent cependant tous des approches contractuelles par les questions qu'ils traitent et par leurs fondements théoriques.

L'objet premier de ces analyses est d'expliquer pourquoi certaines firmes ont durablement des performances supérieures, ou plus généralement chez les évolutionnistes, « *pourquoi les firmes diffèrent durablement dans leurs caractéristiques, comportements et performances* » (15). Une réalité essentielle, que les approches contractuelles peuvent difficilement expliquer. La réponse à cette question va être recherchée dans l'analyse des dynamiques d'accumulation de connaissances et compétences spécifiques par les firmes. Chaque firme détient des compétences qui lui sont propres, que les autres firmes ne peuvent pas acquérir rapidement, parce qu'elles sont difficiles à imiter et qu'elles ne peuvent être acquises sur le marché. Et cela en particulier parce que les compétences reposent en partie sur des connaissances *tacites*, non formalisées et donc difficilement transférables entre individus ou entre organisations. Ainsi, l'activité et la compétitivité de chaque firme reposent sur un ensemble de compétences « foncières » (16). On pourrait dire que l'on a ainsi une vision de la firme comme « nœud de compétences » plutôt que comme nœud de contrats. Ces analyses se situent pour la plupart dans une perspective dynamique, donnant une grande importance aux changements technologiques et aux processus d'évolution. D'où l'accent mis par certains sur les compétences *dynamiques,* qui donnent à la firme la capacité de se transformer, de suivre et impulser les changements technologiques et les transformations de l'environnement. Chandler, qui s'est fait le défenseur d'une théorisation de la firme à partir des compétences, contre la théorie des coûts de transaction, se situe dans cette perspective.

Ce type d'approche de la firme peut donner une réponse à la question de Coase sur le choix entre firme et marché, totalement différente des réponses contractuelles. Une firme serait conduite à choisir entre l'internalisation d'une activité

(10) Voir, par exemple : Hart O. (1995), *Firms, Contracts and Financial Structure*, Oxford, Clarendon Press.

(11) Sur ce qui différencie théorie des coûts de transaction et théorie des droits de propriété, on peut se reporter à Gibbons R. (2005), *op. cit*., et Williamson O. E. (2000), « The New Institutional Economics : Taking Stock, Looking Ahead », *Journal of Economic Literature*, vol. 38, n° 2, pp. 595-613.

(12) Holmstrom B. (1999), « The Firm as a Subeconomy », *Journal of Law, Economics and Organization*, vol. 15, n° 1, pp. 74-102.

(13) Voir sur cette question : Biondi Y., Canziani A. et Kirat T. (eds.) (2007), *The Firm as an Entity*, New York, Routledge.

(14) On pourra se reporter à : Foss N. J. (1997), *Resources, Firms, and Strategies : A Reader in the Resource-Based Perspective*, Oxford, Oxford University Press ; Amin A. et Cohendet P. (2004), *Architectures of Knowledge*, Oxford, Oxford University Press. Sur l'approche évolutionniste, on peut voir, Dosi G. et Marengo L. (1994), « Some Elements of an Evolutionnary Theory of Organizationnal Competences » *in* England R. W. (ed.) : *Evolutionnary Concepts in Contemporary Economics,* Ann Arbor, University of Michigan Press ; Teece D. J., et Pisano G. (1994), « The Dynamic Capabilities of Firms : An Introduction », *Industrial and Corporate Change*, vol. 3, n° 3 ; Coriat B. et Dosi G. (1998), « Learning How to Govern and Learning How to Solve Problems : On the Co-Evolution of Competencies, Conflicts and Organizational Routines », *in* Chandler A. D. Jr., Hagström P. et Sölvell Ö. (eds.) (1998), *The Dynamic Firm*, Oxford, Oxford University Press ; Dosi G., Nelson R. R., et Winter S. G. (eds.) (2000), *The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities,* Oxford, Oxford University Press.

(15) Dosi G. et Marengo L. (1994), *op. cit.* (note 14).

(16) « *Core capabilities* » en anglais.

et le recours au marché, essentiellement en fonction des compétences qu'elle détient. Ce qui signifie que deux firmes pourront, de manière rationnelle, faire des choix différents. Cette manière d'aborder la question des frontières de la firme est celle que l'on trouve dans un article ancien de George B. Richardson (17). Plus généralement, il faut admettre que les firmes pourront, y compris dans un même secteur, avoir des formes d'organisation et de gouvernance différentes. Ce qui va à l'encontre de l'idée dominante selon laquelle il y aurait toujours, dans un contexte donné, un mode d'organisation efficient unique qui devrait s'imposer à tous.

Formation et évolution des compétences

L'accent placé sur les compétences de la firme conduit à s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces compétences se forment et évoluent. Cette question est abordée depuis longtemps par la théorie des organisations ; elle est particulièrement développée par les évolutionnistes dans un cadre théorique qui se veut une alternative au paradigme néoclassique. L'analyse repose d'abord sur une théorisation des comportements individuels construite dans la lignée de Simon et March, et mobilisant des avancées des sciences cognitives. Elle donne une place centrale à l'étude des processus d'apprentissage. Elle aborde tout particulièrement les apprentissages *organisationnels*, afin de comprendre comment se construisent dans la firme des apprentissages collectifs et des compétences collectives qui vont se matérialiser dans un ensemble de « routines organisationnelles ». L'analyse de la firme renvoie ainsi, comme dans les approches contractuelles, aux modes de coordination entre les individus et les groupes, mais il s'agit d'une coordination « *cognitive* » visant à combiner les connaissances et les compétences individuelles et à favoriser les apprentissages, par opposition à une coordination « *politique* » qui vise à rendre compatibles les intérêts des individus.

L'accent placé par ces approches sur les problèmes de connaissances et d'apprentissage, sur la dimension cognitive des organisations constitue à la fois leur force et leur faiblesse. Leur force car elles touchent ainsi à une question essentielle pour comprendre ce que sont les firmes et comment elles fonctionnent, et cela tout particulièrement quand la capacité d'innovation est la condition de leur survie. Leur faiblesse, dans la mesure ou cela conduit à ignorer, le plus souvent, les dimensions conflictuelles des rapports économiques, et le fait que les firmes capitalistes sont des organisations particulières, dont la finalité n'est pas tant la production pour elle-même, que la recherche du profit.

Le problème central que doit traiter la théorie de la firme est celui de la combinaison de la dimension cognitive et de la dimension « politique ». On peut trouver des éléments qui vont dans cette direction dans les analyses de la firme japonaise, chez Aoki notamment, qui montrent comment les systèmes d'incitation et les modes d'organisation et de gouvernance peuvent favoriser les apprentissages et l'innovation.

Autres alternatives

Le dépassement des approches contractuelles peut se faire dans des directions très différentes de celle des approches fondées sur les compétences. On évoquera pour terminer deux axes de réflexion qui touchent à des questions essentielles. Il y a tout d'abord la question du pouvoir qui ne fait qu'affleurer dans certains travaux contractualistes. Il est possible, tout en restant sur le terrain des approches contractuelles, de construire une théorisation de la firme centrée sur les questions de pouvoir. C'est ce qu'ont fait les radicaux américains en analysant la firme à partir d'une double fonction : une fonction de coordination et d'allocation, seule prise en compte dans la vision néoclassique, et une fonction *disciplinaire*, assurée par un système de pouvoir. En faisant de celle-ci la fonction principale, on est conduit à une tout autre vision de l'entreprise et de sa logique d'organisation, et l'on peut soutenir, que, à l'encontre des thèses des théoriciens de l'agence, la firme capitaliste, et le système de droits de propriété qui la fonde sont profondément inefficients (18).

On peut enfin chercher à resituer l'analyse de la firme et de ses formes dans le cadre des systèmes institutionnels où elle s'insère. C'est ce que fait, d'une certaine manière, la théorie des conventions en analysant la diversité des formes de rationalité et des modes de coordination. Ce qui lui permet d'avancer une lecture originale des conditions de la coordination dans différents modèles d'entreprises, en développant les implications de l'incomplétude des contrats, et notamment du contrat de travail (19). C'est ce qu'a fait, d'une autre manière, la théorie de la Régulation en analysant la firme fordiste comme composante d'un certain système de formes structurelles, ou encore les travaux d'analyse institutionnelle comparée (20). Cela conduit à mettre en évidence la dimension historique des institutions et des formes d'organisation et à considérer la diversité des formes de firme et des « modèles productifs » (21), notamment selon les contextes nationaux. Il y a dans ces différentes voies des éléments essentiels pour comprendre les traits fondamentaux de la firme capitaliste et les formes qu'elle prend dans la période actuelle. (*)

Olivier Weinstein,
Professeur émérite à l'Université de Paris 13

(17) Richardson G. B. (1972), « The Organisation of Industry », *Economic Journal*, n° 82.

(18) Voir par exemple, Bowles S., Gintis H. et Gustafsson B. (eds.) (1993), *Market and Democracy : Participation, Accountability and Efficiency*, Cambridge, Cambridge University Press.

(19) Voir notamment, Orléan A. (éd.) (2004), *Analyse économique des conventions*, Paris, PUF, coll. « Quadrige » et Eymard-Duvernay F. (2004), *Économie politique de l'entreprise*, Paris, La Découverte.

(20) Voir notamment, Aoki M. (2006), *Fondements d'une analyse institutionnelle comparée*, Paris, Albin Michel.

(21) Boyer R. et Freyssinet M. (2000), *Les modèles productifs*, Paris, La Découverte.

(*) Ce texte s'appuie sur l'ouvrage : Coriat B. et Weinstein O. (1995), *Les nouvelles théories de l'entreprise*, Paris, Librairie Générale Française, Le livre de poche. Il développe et actualise l'article : « Comment la théorie économique tente d'apprivoiser l'entreprise », *Alternatives Économiques*, hors-série n° 43, 1er trimestre 2000.

TEXTE 11 in « L'économie pour toutes » de J. Couppey-Soubeyran et M. Rubinstein, La Découverte, 2017

Pour comprendre la grande entreprise, il faut revenir quarante ans en arrière

aux États-Unis, lorsque le rendement réel (soit dividendes + plus-values – taux d'inflation) des actions de cinq cents très grandes entreprises chutait en moyenne de 1,7 % par an durant toute la décennie 1970. Les actionnaires perdaient alors, chaque année, une fraction du capital investi, une situation tout à fait inédite depuis l'après-guerre et sans doute intenable à terme. À la fin des années 1970, ils commencent donc à s'organiser et imposent progressivement de nouvelles normes de gouvernance (système par lequel les grandes entreprises sont possédées et dirigées), dont l'objectif principal est de mieux contrôler les dirigeants afin qu'ils gèrent l'entreprise dans l'intérêt des actionnaires. Dans ce processus, une loi, adoptée en 1974 aux États-Unis, va paradoxalement jouer un rôle majeur : la loi ERISA (*Employee Retirement Income Security Act*), souhaitée par les syndicats pour sécuriser les retraites des salariés, après que certains dirigeants peu scrupuleux eurent vidé intégralement le fonds de pension de leur entreprise avant de mettre celle-ci en faillite. Cette loi oblige en effet les fonds de pension à assurer une gestion professionnelle des sommes qui leur sont confiées, avec toute la prudence requise, et à diversifier les placements pour éviter de grosses pertes.

Or, la déréglementation des années 1980-1990 ouvre peu à peu les places financières du monde entier aux capitaux étrangers (en France, 1995 sonne le glas de toutes les restrictions à l'investissement étranger). Et c'est ainsi que les fonds de pension américains, en diversifiant leurs placements, deviennent des acteurs majeurs de la finance mondiale : en achetant les actions des entreprises sur les marchés financiers, ils prennent part à leur capital et sont donc en mesure d'influencer leur gestion. Ils ne sont pas les seuls :

deux autres grands types d'investisseurs institutionnels de toutes nationalités sont également présents sur les marchés : d'une part, les compagnies d'assurances (comme celles qui gèrent nos assurances vie, le fameux placement préféré des Français) et, d'autre part, les organismes de placement collectif.

(…)

(…)

Avec le soutien des dirigeants et de certains économistes

~~Au-delà de ces deux leviers~~, les actionnaires ont bénéficié d'un soutien de poids : celui des dirigeants d'entreprise qui, plutôt que s'opposer à cette prise de pouvoir, ont vu tout le parti qu'ils pouvaient en tirer. Salaires fixes, bonus, primes, distribution de *stock-options* (des options d'achat d'actions de l'entreprise, à une date et à un prix fixés à l'avance, en général plutôt bas et permettant de réaliser de confortables plus-values une fois que le cours a monté) ou d'actions gratuites : tout était bon pour satisfaire nos supercadres qui, dès le milieu des années 1970 aux États-Unis, ont vu leurs rémunérations augmenter beaucoup plus vite que la moyenne des salaires. En France, le même phénomène s'est produit à partir de la fin des années 1990. Pour donner un ordre de grandeur, la rémunération totale moyenne d'un dirigeant d'entreprise du SBF120 (120 grandes entreprises, dont celles du CAC40) était, en 2012, de 2,839 millions d'euros (3,968 millions d'euros pour les seuls dirigeants du CAC40), répartis en rémunérations fixe et variable, *stock-options*, actions gratuites et autres avantages en espèces sonnantes et trébuchantes. De quoi accepter sans sourciller de servir les intérêts des actionnaires, les yeux braqués sur les dividendes et le cours boursier dont dépend la fameuse valeur actionnariale.

Les actionnaires ont également bénéficié de la caution de certains économistes qui soutenaient le raisonnement suivant : dans la grande entreprise managériale, les actionnaires n'ont pas le contrôle de l'entreprise alors qu'ils sont payés en dernier – des dividendes ne leur sont versés que si les profits le permettent, après que salariés, fournisseurs, banques et autres créanciers ont été payés. Dans notre jargon, on dit que les actionnaires sont « créanciers résiduels » (payés en dernier) sans « droits de contrôle résiduels » (les droits de prendre des décisions dans toutes les situations non définies contractuellement, droits dévolus aux dirigeants dans la grande entreprise managériale). Aux yeux de ces économistes, la « fragilité » de leur position justifiait que seul l'intérêt des actionnaires soit défendu. Dans le cas contraire, ils cesseraient en effet d'investir dans les entreprises et tout le monde y perdrait.

Mais d'autres économistes ont considéré, à l'inverse, que la fragilité était du côté des salariés. À la différence des actionnaires qui peuvent diversifier leurs placements, n'ont-ils pas, en général, que leur salaire pour vivre ? Et ne sont-ils pas devenus la principale variable d'ajustement de stratégies menées au seul profit des actionnaires, dans l'objectif d'augmenter la rentabilité des actions (y compris en fermant des unités qui ne perdent pas d'argent, mais dont la rentabilité, plus faible qu'ailleurs, diminue la rentabilité moyenne du groupe) ?

Avec le temps, même les plus ardents défenseurs de la gouvernance actionnariale ont fini par admettre, d'une part, que certaines entreprises s'étaient massivement endettées et avaient cessé d'investir pour servir toujours plus de dividendes aux actionnaires ; d'autre part, que la valeur d'une entreprise dépendait beaucoup du capital

humain de ses salariés – c'est-à-dire de leurs compétences, de leur savoir, de leurs expériences – que l'entreprise ne pouvait pas s'approprier (car ce capital humain est inséparable de la personne qui l'a acquis, donc sauf à recourir à l'esclavage…). Bref, ils ont fini par admettre que, à trop chercher la rentabilité à court terme, certaines entreprises s'étaient vidées de leur substance, compromettant leur avenir et donc leur rentabilité à long terme. De 2000 à 2009, le rendement réel des actions des grandes entreprises américaines du SP500 n'a-t-il pas chuté, en moyenne, de 3,1 % par an ?

Responsabilité sociale de l'entreprise : virage ou mirage ?

C'est dans ce contexte qu'apparaît une expression, ou plutôt un sigle magique : la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE, en anglais CSR pour *Corporate Social Responsibility*), à savoir l'intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales dans les objectifs, au-delà de ce qui est requis par la loi. En fait, il s'agit d'une notion relativement ancienne, qui s'est retrouvée sur le devant de la scène à partir du sommet de Rio sur le développement durable en 1992, quand les entreprises ont été contraintes de reconnaître leurs obligations en matière d'environnement selon le principe du pollueur-payeur (tu pollues donc tu payes).

Pour éviter d'être soumises à une réglementation contraignante, les finaudes (ou plutôt leurs dirigeants) ont alors milité en faveur d'une démarche volontaire – avançant l'idée qu'il valait mieux que chaque entreprise puisse

adapter la RSE à sa convenance, en fonction des besoins de ses parties prenantes. Et précisément, les entreprises l'ont adaptée, à mesure qu'elle s'étendait à tous les secteurs économiques, y compris ceux dont l'impact environnemental était faible, et que les ratés de la gouvernance actionnariale commençaient à se faire sentir. Peu à peu, la RSE s'est donc moins focalisée sur l'environnement, portant de plus en plus sur les questions de gouvernance, que ce soit en matière de gestion des salariés ou du réseau de sous-traitants qui, dans les grandes entreprises, s'est considérablement développé.

Il suffit de lire les documents élaborés par les entreprises elles-mêmes – codes de conduite ou chartes, que l'on trouve sur leurs sites Internet – pour constater qu'un des objectifs manifestes de la RSE est désormais de fidéliser les salariés, de promouvoir leurs compétences et leur loyauté, voire d'affirmer la prééminence de l'intérêt collectif de l'entreprise et son droit de propriété, par exemple, sur les informations qu'elle a collectées et qui constituent aujourd'hui une véritable richesse (en particulier, les fameux *big data*, qui font la fortune de certaines entreprises d'Internet). Ou que, à travers la RSE, la grande entreprise donneuse d'ordres tente à présent de vérifier les conditions de travail et la qualité du produit fini chez des sous-traitants avec lesquels elle n'a aucun lien de subordination puisqu'il s'agit d'entreprises juridiquement indépendantes. Il est vrai que le moindre raté coûte cher, voire très cher : on se souvient de Mattel qui, en août 2007, dut rappeler et détruire 18 millions de jouets suspectés d'être dangereux, pour cause de négligence de ses sous-traitants en Chine, ou de Nike et Puma qui firent l'objet de vives critiques sur les conditions de travail tolérées chez leurs sous-traitants

respectifs, ce qui conduisit le groupe Nike à publier en 2005 un rapport détaillé sur les conditions de travail dans ses 704 entreprises sous-traitantes, et le groupe Puma à adhérer à la Fair Labor Association (FLA) qui développe une procédure d'accréditation concernant les conditions de travail de l'ensemble des sous-traitants des entreprises membres.

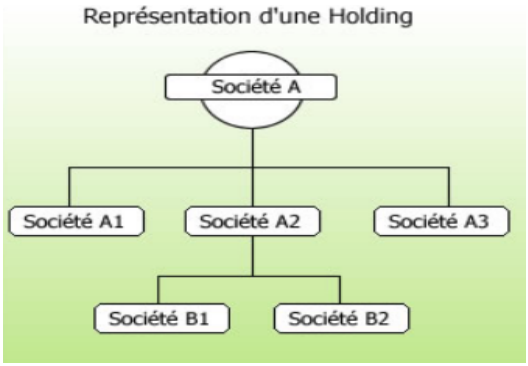
Aux héritiers de Milton Friedman, prix Nobel d'économie et inspirateur des politiques conservatrices de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, qui avait déclaré en 1970 que « la responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits », nul doute que le concept paraisse bien fumeux… Ainsi qu'à beaucoup d'autres qui, à l'inverse, rêvent d'une entreprise plus soucieuse de son environnement et du bien-être de ses salariés, mais déplorent l'instrumentalisation de la RSE par certaines entreprises qui se font passer pour plus respectueuses de l'environnement qu'elles ne le sont ou qui verdissent leur image pour faire oublier d'autres aspects moins glorieux de leur gouvernance – c'est le *greenwashing*. Il est vrai que, pour le moment, les inégalités salariales continuent d'augmenter, les conditions de travail dans les entreprises sous-traitantes sont souvent déplorables, la traçabilité des produits reste peu convaincante, et nombre d'entreprises font semblant de produire plus propre, ou sont ouvertement réticentes à le faire – arguant notamment qu'elles ne pourraient plus s'aligner sur les prix de la concurrence.

En attendant, il n'est pas interdit de rêver et surtout d'agir, précisément en consommant mieux – et peut-être moins –, en acceptant quand on le peut de payer plus cher des produits de meilleure qualité, fabriqués dans de meilleures conditions de travail et dont l'empreinte écologique est moindre.

Annexe 1 : Vocabulaire

Holding : Société financière dont le capital est formé essentiellement d'actions de diverses sociétés, et qui contrôle ou dirige l'activité industrielle de ces sociétés. Synon. *société de portefeuille*.

- Vivendi est une holding détenant Canal+, Universal Music Group, Havas, Gameloft…
- LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton est une holding détenant plus de cinquante marques dans le secteur du luxe (parfums, cosmétiques, maroquinerie, vins et spiritueux…).



Annexe 2 : Les formes de gouvernance dans la théorie des coûts de transaction (source : Magali Chaudey in http://ses.ens-lyon.fr/articles/1-l-approche-contractuelle-de-la-firme-137671)

Compte tenu de ces caractéristiques des comportements et des transactions, il s'agit pour Williamson de trouver la forme organisationnelle la plus adaptée, au sens où elle limite les coûts de transaction. Ainsi pour Williamson, la firme est un système contractuel particulier, un «arrangement institutionnel» caractérisé par un principe hiérarchique qui permet à la direction de l'entreprise de prendre les décisions en cas d'événements non prévus par les contrats, et qui permet de limiter les risques liés à l'opportunisme.

L'analyse de Williamson peut être résumée par le schéma suivant :

		Caractéristiques de l'investissement		
		Non spécifique	Peu spécifique	Très spécifique
Fréquence des transactions	Faible	Marché (1) (contrat classique)	Contrat avec arbitrage (2)	
	Forte		Contrat bilatéral (3)	Internalisation (4)

(1) **Marché** : il correspond à une transaction occasionnelle dont l'objet est parfaitement délimité et où toutes les éventualités sont prévues (pas d'incertitude). L'identité des parties importe peu, la relation est impersonnelle.

(2) **Contrat avec arbitrage** : c'est une relation qui ne peut pas se dérouler sur le marché car elle se déroule sur le long terme, elle est donc soumise à une incertitude forte. Dans ces circonstances, les comportements opportunistes sont possibles ainsi que les conflits d'intérêts. Pour y faire face, ce type de contrat prévoit l'arbitrage d'un tiers.

(3) **Contrat bilatéral** : il se déroule entre des contractants qui restent autonomes. Exemples : contrat de sous-traitance, contrat de franchise[5].

(4) **Internalisation** : cette relation se distingue de la précédente par le degré d'incertitude, qui est plus élevé dans un mode de coordination internalisé. Ainsi, *la firme est le mode de coordination le plus adapté lorsque la transaction est répétée, dans un contexte de forte incertitude et que les actifs mobilisés sont très spécifiques.*